

PRIVATE STUDY EDITION

法考主观题 私人自学册

2026 公开日练 × 法治思想带背 × 2016-2025 历年真题
完整训练题面 · 明确设问 · 完整原创答案 · 来源入口

37	15	57	109
2026 日练	法治思想带背	历年分题	合计

版本说明

每道题完整保留可核验的案情事实与设问，并提供完整原创参考答案；法治思想带背以最新权威资料校准。
发布者公布答案的原始页面入口保留在每题前部，便于逐项核对；本册整理稿与发布者原文分层呈现。

资料核验截止：2026-09-04 | 私人学习版

使用方法

建议先只阅读“完整重构题面”和“训练设问”，用 8-15 分钟写出自己的答案，再继续阅读下方原创答案。对于回忆版真题，题面事实不足时练习条件式作答，而不是自行补造事实。

第一步	识别争点	把问题转换为行为性质、构成要件、程序条件或救济方式。
第二步	结论先行	每一问第一句先写成立或不成立、合法或违法、支持或不支持。
第三步	规范与涵摄	规则必须与事实逐项对应，不能只有法条，也不能只有结论。
第四步	处理分歧	先写主流观点，再说明另一观点及其前提，最后明确自己采用的结论。

来源分级

官方公布：2016-2017 司法考试公开题面。

回忆版：2018-2025 考生回忆与教师解析，按来源完整度使用条件式表述。

公开账号已核验：2026 教师或机构公开主观训练。答案尚未稳定出现的，明确标注待核验。

第一编

2026 主观题 每日训练

37 个公开可核验训练条目

本编说明

每题从新页开始。题面之后紧接训练设问和完整原创答案；来源状态及原始入口置于题末。

公开账号·已核验

第 1 题 | 过程性信息不公开后的救济路径

2026-08-18 方圆众合·李佳 | 行政法·政府信息公开、复议前置

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把“可以复议”和“必须先复议”混为一谈。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

2023 年 11 月 24 日，李某通过甲省某市政府官网申请公开一份城市总体规划修编文件。12 月 20 日，市政府作出政府信息公开答复，以该修编文件属于过程性信息为由决定不予公开。李某认为市政府未公开其申请的文件，向省政府申请行政复议；省政府作出维持决定。李某随后向法院提起行政诉讼。

请回答：

- 李某对该信息公开答复申请复议，是否属于行政复议受案范围？
- 如果李某不经复议而直接起诉该答复，法院应当如何处理？
- 复议维持后进入行政诉讼，对“不予公开具有合法性”这一事项应当由谁承担举证责任？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 该政府信息公开答复是否属于行政复议受案范围？
- 过程性信息不予公开是否属于复议前置，直接起诉时法院如何处理？
- 复议维持案件中原机关与复议机关如何承担举证责任？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

公开答案的核心是：信息公开答复通常可以申请行政复议；若争议属于法律规定的复议前置事项，应先复议，不能直接起诉。

二、适用规则与审查标准

1. 政府信息公开案件应先判断申请对象是否属于行政机关在履职中制作、获取并保存的信息，再审查主动公开、依申请公开、不予公开和信息不存在等答复类型。答复机关负有检索、说明理由和遵守期限的义务；救济路径还要单独判断是否属于行政复议前置。

三、事实涵摄

- 先识别被诉行为：针对信息公开申请作出的不予公开答复。
- 再审查信息属性与不公开理由是否有规范依据，不能只以材料处在办理过程中作形式判断。
- 最后判断救济路径；属于复议前置范围时，起诉前必须先申请复议。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 2 题 | “授权”行业协会实施检查，谁当被告

2026-08-19 方圆众合·李佳 | 行政法·行政委托、被告资格

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：仅凭文件使用“授权”二字就把协会列为被告。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

某市市场监管局为推行餐饮行业标准化，制定内部执法守则，并在守则中写明由其管理的市食品协会对餐饮企业厨余垃圾处置不当行为行使行政处罚权。食品协会发现奥康公司一家门店的厨余垃圾容器未加盖且发生溢出污染，遂依据该守则，以自己名义作出责令停业整顿 7 日的处罚。奥康公司不服并提起行政诉讼。

请回答：本案应当以市食品协会还是市市场监管局为被告？说明规范依据与理由。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 市场监管局制定的守则能否把行政处罚权授予行业协会？
2. 该安排应认定为法律法规授权还是行政委托？
3. 奥康公司提起行政诉讼时应以谁为被告？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

协会没有法律、法规或规章授权时，所谓“授权”按行政委托处理，法律责任由委托机关承担，被告是市场监管局。

二、适用规则与审查标准

1. 行政主体与被告不能只看文件用语或内部审批过程。法律、法规或规章授权的组织以自己名义承担责任；行政委托由委托机关承担责任；职权调整后原则上由继续行使职权的机关承担诉讼责任。

三、事实涵摄

1. 授权来源必须是法律、法规或规章，行政机关自己的文件不能创设行政授权。
2. 无规范授权时，协会属于受委托组织，以委托机关名义实施行为。
3. 诉讼中由委托的市场监管局作为被告。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 3 题 | 收回国有土地使用权的行为性质

2026-08-20 方圆众合·李佳 | 行政法·土地使用权收回、行为定性

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：只看结果都是“收回”，忽略行为目的与法律依据。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

请分别判断下列两个相互独立的行政行为性质，并说明理由：

1. 因公共利益需要，某市政府依照法定程序提前收回已经出让给甲公司的土地使用权。
2. 甲公司未按国有土地出让合同约定的期限和条件开发利用土地，市自然资源主管部门据此无偿收回已经出让的国有土地使用权。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 因公共利益提前收回土地使用权应如何定性？
2. 因用地人违反开发义务而无偿收回应如何定性？
3. 两项行为在目的、惩戒性和补偿规则上有何区别？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

因公共利益依法收回，核心是行政征收并涉及补偿；因违反开发义务收回，应结合规范目的和是否具有惩戒性判断，不宜机械统一归类。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

1. 先找收回依据和直接目的。
2. 公共利益收回属于对既有财产权的征收，应依法补偿。
3. 闲置或未开发收回要审查是否以违法为前提、是否具有制裁性，并据此判断处罚或其他行政处理。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 4 题 | 依据内部指令扣押冰柜的被告与管辖

2026-08-21 方圆众合·李佳 | 行政法·行政强制措施、被告、管辖

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把作出内部指令的上级机关直接列为被告。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

某市城市管理局执法人员认定陈莉擅自占用道路经营冷饮并影响市容，以该局内设的“综合整治指挥部”名义扣押陈莉经营使用的冰柜等物品，扣押决定加盖指挥部印章。陈莉不服并提起行政诉讼。

请回答：

1. 本案被告应如何确定？
2. 本案一审应由基层法院还是中级法院管辖？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 内设机构以自己名义作出扣押决定时谁是适格被告？
2. 内设机构是否具有独立承担行政责任的能力？
3. 本案一审级别管辖应如何确定？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

对外作出扣押并署名的城管机关承担责任；内部指令通常不直接改变被告。地域管辖围绕作出强制措施机关所在地及不动产专属管辖是否适用判断。

二、适用规则与审查标准

1. 行政主体与被告不能只看文件用语或内部审批过程。法律、法规或规章授权的组织以自己名义承担责任；行政委托由委托机关承担责任；职权调整后原则上由继续行使职权的机关承受诉讼责任。
2. 行政强制须有法定权限和依据，并遵守批准、告知、催告、听取陈述申辩、作出强制执行决定及公告等程序。强制措施与行政强制执行应分开定性，违法实施造成损害的再进入行政赔偿审查。
3. 民事程序问题应先处理主管与管辖，再处理当事人、诉讼标的和请求。重复起诉通常要求前后诉当事人、诉讼标的和请求实质相同；送达和缺席审判必须以合法程序和充分保障诉权为前提。

三、事实涵摄

1. 锁定对外实施扣押的行政机关，内部请示或指令不是当然的外部行政行为。
2. 扣押属于行政强制措施，应审查权限、批准、清单、保管和期限。
3. 按行政诉讼一般地域管辖判断；冰柜是动产，不适用不动产案件专属管辖。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 5 题 | 区政府信息公开办公室能否独立当被告

2026-08-22 方圆众合·李佳 | 行政法·政府信息公开、机构名义

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：只看落款，不判断组织法地位。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

2025 年 6 月 16 日，王某邮寄申请区政府公开某棚户区改造项目的地上物现状调查册，区政府次日收到申请。6 月 30 日，区政府指定的政务公开办公室以自己名义作出答复，告知申请信息不存在，并加盖该办公室印章。王某不服，提起行政诉讼，请求判令公开该调查册；庭审中又提出要求公开土地价格评估报告。

请回答：

1. 针对已经作出的答复，谁是本案被告？
2. 若收到申请后逾期未答复，谁是被告？
3. “信息不存在”答复是否必须先复议再起诉？
4. 王某在庭审中新增公开另一份材料的请求，法院应如何处理？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 指定的信息公开工作机构以自己名义答复时谁是被告？
2. 逾期不答复时谁是被告？
3. 信息不存在答复是否属于复议前置范围？
4. 庭审中新增诉讼请求，法院是否准许？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

已经答复的，以自己名义作出答复的政务公开办公室为被告；逾期不答复的，以收到申请的区政府为被告。“信息不存在”不属于法定的四类信息公开复议前置事项，可直接起诉。庭审中无正当理由新增另一项公开请求，法院不予准许。

二、适用规则与审查标准

1. 政府信息公开案件应先判断申请对象是否属于行政机关在履职中制作、获取并保存的信息，再审查主动公开、依申请公开、不予公开和信息不存在等答复类型。答复机关负有检索、说明理由和遵守期限的义务；救济路径还要单独判断是否属于行政复议前置。

三、事实涵摄

1. 政府信息公开司法解释对指定工作机构设置特别被告规则：该机构以自己名义作出答复时，可独立作为被告。
2. 行政机关逾期未答复的，以收到申请的行政机关即区政府为被告。
3. 复议前置限于国家秘密及安全稳定、商业秘密和个人隐私、内部事务、过程性信息及行政执法案卷等不予公开决定；信息不存在不在其中。
4. 起诉状副本送达被告后，原告新增诉讼请求原则上不予准许，但有正当理由的除外。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 6 题 | 17 岁观众冲入演出区域的行政处理

2026-08-23 方圆众合·李佳 | 行政法·未成年人、行政处罚、强制措施

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：认为未满十八周岁一律不处罚。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

2025 年 4 月，17 岁的任某在甲市乙县体育馆举行的大型商业演唱会中强行翻越内场护栏并冲上舞台，造成演出中断约十分钟、现场秩序严重混乱。乙县公安局民警先将任某强行带离，调查后又作出处理决定：行政拘留 10 日并处罚款 500 元，同时要求任某未来 12 个月不得进入任何体育场馆观看同类商业演出。任某不服并起诉。

请回答：

1. 强行带离现场的行为是什么性质？
2. 12 个月禁入体育场馆的行为是什么性质？
3. 上述两项行为是否可诉？
4. 行政拘留与禁入措施并用是否违反一事不再罚？
5. 公安机关作出该处理决定应适用何种行政处罚程序？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 强行带离与后续处罚应如何分别定性？
2. 长期禁入体育场馆是否属于独立行政处罚或其他行政行为？
3. 两项行为是否具有可诉性？
4. 拘留与禁入并用是否违反一事不再罚？
5. 对未成年人作出处罚应适用何种程序并保障哪些权利？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

现场控制措施与后续处罚须分开评价。17 周岁属于可承担行政处罚责任的年龄段，但依法应从轻或减轻，并保障监护人通知等程序。

二、适用规则与审查标准

1. 行政处罚需同时审查处罚设定依据、管辖和执法资格、事实证据、告知与听证、陈述申辩、裁量和决定送达。已满十四周岁不满十八周岁的，应依法从轻或减轻处罚；现场制止措施与最终处罚分开评价。

三、事实涵摄

1. 先区分即时制止、传唤等强制措施和最终行政处罚。
2. 年龄影响责任与裁量：已满十四周岁不满十八周岁，应依法从轻或减轻处罚。
3. 审查身份告知、听取陈述申辩、监护人通知及记录等程序。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 7 题 | 下级报批、上级批准后由谁作被告

2026-08-24 方圆众合·李佳 | 行政法·经批准行为、被告资格

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把所有内部参与机关都列为共同被告。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

甲市乙县奥康商业银行因违规关联交易、资本充足率严重不足而违反审慎经营规则。国家金融监督管理总局甲市监管分局调查后，经上级批准，以监管分局名义作出处理决定，要求银行暂停部分高风险资产业务并限制分配红利；银行在后续救济中还涉及以过程性信息为由不予公开的政府信息答复。

请回答：

1. 处理决定经上级批准但以监管分局名义对外作出，应以谁为行政诉讼被告？
2. 暂停高风险资产业务、限制分配红利属于行政处罚还是行政强制措施？
3. 银行对该处理决定不服，是否属于行政诉讼受案范围？
4. 对以过程性信息为由不予公开的答复，能否不经复议直接起诉？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 经上级批准的行政行为如何依据对外文书署名确定被告？
2. 审慎监管措施应认定为行政处罚还是行政强制措施？
3. 该处理决定是否可诉？
4. 过程性信息不予公开是否适用复议前置？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

经批准案件不能只看内部审批链条，应依行政诉讼规则和最终对外署名确定责任机关；公开答案强调以对外作出决定的机关为中心判断。

二、适用规则与审查标准

1. 行政主体与被告不能只看文件用语或内部审批过程。法律、法规或规章授权的组织以自己名义承担责任；行政委托由委托机关承担责任；职权调整后原则上由继续行使职权的机关承受诉讼责任。

三、事实涵摄

1. 区分内部批准与对外行政决定。
2. 核对决定书署名、印章和法定权限，确定谁对外形成法律效果。
3. 在被告正确后，再审查事实、法律适用与报批程序是否合法。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 8 题 | 无期限演出许可遇到新规

2026-08-25 方圆众合·李佳 | 行政法·行政许可、撤回撤销、法不溯及既往

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把所有“取消许可证”都写成吊销许可证的行政处罚。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

2009 年 8 月 19 日，甲省乙县文旅局向红旗文工团颁发未注明有效期限的营业性演出许可证。8 月 28 日，新公布的部门规章规定此类许可证有效期为两年，并于同年 10 月 1 日施行。2013 年 5 月，县文旅局直接适用新规认定许可证到期，在未告知文工团、未听取陈述申辩的情况下作出注销决定；注销公告刊登于当地报纸，但没有直接送达文工团。文工团后来得知后提起诉讼。

请回答：

1. 注销行为是否属于行政处罚？
2. 注销行为是否属于行政诉讼受案范围？
3. 法院应当作出何种判决？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 许可证注销是否具有行政处罚的惩戒性？
2. 注销许可是否属于可诉行政行为？
3. 未告知、未听取陈述申辩且未送达对裁判结果有何影响？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

取消许可不因产生不利后果就当然属于行政处罚；需在撤回、撤销、注销等制度中依原因定性，并遵守新法不溯及既往和信赖保护。

二、适用规则与审查标准

1. 行政许可的不利变动应依原因区分撤销、撤回、注销与吊销。违法取得通常进入撤销，依据变化或公共利益需要可能适用撤回，法定终止情形适用注销，具有惩戒性的吊销才属于行政处罚；既有许可还涉及法不溯及既往和信赖保护。

三、事实涵摄

1. 以取消原因定性：违法取得可能撤销，公共利益或依据变化可能撤回，法定终止情形才是注销。
2. 行政处罚要求惩戒性，单纯终止许可通常不是处罚。
3. 新规原则上规范生效后的事项，对既有许可应考虑信赖保护与补偿。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 9 题 | 预售许可争议中机构职权调整

2026-08-26 方圆众合·李佳 | 行政法·机构职权变更、被告变更、裁判方式

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：直接判决驳回诉讼请求，混淆实体裁判和起诉条件。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

2017 年 1 月，县建设局向华源小区开发商甲颁发商品房预售许可证，许可销售一定面积的地下车位。小区业主林某在开发商开始销售车位时得知许可，认为相关车位和人防工程依法应当服务全体业主，建设局无权许可开发商出售，遂提起行政诉讼。其间，房产预售、登记职权已经由县建设局调整至县国土资源局。法院告知林某变更被告，林某拒绝；开发商甲作为第三人参加诉讼。

请回答：

1. 林某拒绝变更被告后，法院应当如何处理？
2. 林某作为小区业主是否具有原告资格？
3. 若行政机关未举证或逾期举证，第三人开发商甲能否提供证明预售许可合法的证据？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 行政职权变更后谁承受被告资格，原告拒绝变更时法院如何裁定？
2. 小区业主与车位预售许可是否具有法律上的利害关系？
3. 被告急于举证时第三人能否提交证据？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

行政职权变更后由继续行使该职权的机关承担诉讼责任；经释明原告拒绝变更错误被告的，可裁定驳回起诉。

二、适用规则与审查标准

1. 行政主体与被告不能只看文件用语或内部审批过程。法律、法规或规章授权的组织以自己名义承担责任；行政委托由委托机关承担责任；职权调整后原则上由继续行使职权的机关承担诉讼责任。

三、事实涵摄

1. 先查职权调整文件，确定现由哪个机关继续行使涉案职权。
2. 法院应释明并给予原告变更被告的机会。
3. 原告无正当理由拒绝变更，起诉不符法定条件，裁定驳回。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 10 题 | 骗领驾驶证被撤销并三年禁申

2026-08-27 方圆众合·李佳 | 行政法·行政许可撤销、资格限制

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把撤销许可与吊销许可证混为同一种处罚。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

崔某以作弊方式取得驾驶证。某市交警大队发现后撤销其驾驶证，并禁止崔某三年内参加驾考、再次申请驾驶证。崔某申请行政复议；市政府经审理认为其复议请求不成立，驳回复议请求。崔某不服并提起行政诉讼。

请回答：

1. 撤销驾驶证是否属于行政处罚？
2. 三年内禁止参加驾考、申请驾驶证是什么性质？
3. 本案行政诉讼被告应如何确定？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 因作弊取得许可而撤销是否具有行政处罚的惩戒性？
2. 三年禁申是否属于行为罚？
3. 复议机关驳回复议请求是否构成复议维持，谁是共同被告？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

因欺骗取得许可而撤销，是许可纠错机制，并非当然属于行政处罚；三年禁申是法律规定的资格限制后果，应分别审查依据。

二、适用规则与审查标准

1. 行政许可的不利变动应依原因区分撤销、撤回、注销与吊销。违法取得通常进入撤销，依据变化或公共利益需要可能适用撤回，法定终止情形适用注销，具有惩戒性的吊销才属于行政处罚；既有许可还涉及法不溯及既往和信赖保护。

三、事实涵摄

1. 撤销针对原许可取得违法，功能是纠正违法授益行为。
2. 是否构成处罚取决于规范定性与惩戒性，不能只看不利后果。
3. 三年禁申须有明确法律依据，并审查告知、听取意见等程序。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 11 题 | 债权人能否起诉对茶企的处罚

2026-08-28 方圆众合·李佳 | 行政法·原告资格、债权人与行政处罚

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验·有分歧。易错点：把生产商误写成一般债权人；遗漏听证数额标准、标签瑕疵特别规则和第三人的独立诉讼地位。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

区市场监管局检查发现泰和堂公司销售云雾山公司生产的代用茶，产品配料栏同时标注“山梨酸钾”和“保鲜剂（山梨酸钾）”。市场监管局认定构成重复标注，没收违法所得 711.5 元并罚款 29,288.5 元。生产商云雾山公司不服并起诉，法院通知销售商泰和堂公司作为第三人。当地规定对法人处以 2 万元以上罚款应告知听证权；食品安全法对不影响安全且不误导消费者的标签瑕疵，以及已经履行进货查验义务的经营者分别设有处理规则。

请回答：

- 云雾山公司是否具有原告资格？
- 监管局未经听证程序即作出处罚是否合法？
- 将重复标注按一般违法处以 2.9 万元罚款，是否存在实体违法？
- 泰和堂能够证明已经履行进货查验义务且不知道标签问题时，能否免于处罚？
- 一审法院将罚款变更为 2,000 元，原被告均不上诉，第三人泰和堂能否独立上诉？
- 一审遗漏应当参加诉讼的第三人，二审法院如何处理？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 生产商与对销售商的处罚是否具有法律上的利害关系？
- 较大数额罚款是否应告知听证权？
- 重复标注属于一般标签违法还是不误导消费者的标签瑕疵？
- 履行进货查验义务的经营者能否免罚？
- 行政诉讼第三人能否独立上诉？
- 一审遗漏第三人时二审如何处理？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

生产商可依利害关系取得原告资格。法人罚款超过当地听证标准而未告知听证权，程序违法。重复标注若不影响食品安全且不误导消费者，应适用标签瑕疵条款，原罚款存在适用法律错误。经营者已尽进货查验义务并如实说明来源的，可以免罚。行政诉讼第三人具有独立诉讼地位，可以上诉；一审遗漏第三人的，二审应撤销原判并发回重审。

二、适用规则与审查标准

- 行政处罚需同时审查处罚设定依据、管辖和执法资格、事实证据、告知与听证、陈述申辩、裁量和决定送达。已满十四周岁不满十八周岁的，应依法从轻或减轻处罚；现场制止措施与最终处罚分开评价。
- 行政诉讼原告资格要求行政行为与所主张权益之间存在法律上的利害关系。应审查相关规范是否旨在保护该权益、行政行为是否直接增减其权利义务，不能仅凭一般经济影响认定。

三、事实涵摄

1. 云雾山公司是涉案商品生产商，处罚对产品违法定性直接影响其权益，且难以通过与销售商之间的民事诉讼消除该行政定性，可论证具有原告资格。
2. 2.9 万元超过当地法人较大数额罚款门槛，处罚前应告知听证权；仅书面调查即作出处罚构成程序违法。
3. 配料重复标注若不影响安全且不会误导消费者，属于标签瑕疵，应先责令改正，拒不改正时才在法定较低幅度内处罚。
4. 泰和堂已履行进货查验、确不知情并能说明来源时，符合食品安全法免罚条件。
5. 第三人属于行政诉讼当事人，可独立上诉；遗漏当事人属于严重程序问题，二审撤销并发回重审。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 12 题 | 酒后无证驾驶的调查与询问程序

2026-08-29 方圆众合·李佳 | 行政法·行政处罚调查、询问笔录

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：只写酒驾实体责任，遗漏题目要求的调查程序。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

2026 年 2 月 7 日，董某酒后偷开邻居冯某的奥迪汽车上路。甲市公安局乙区分局接警后传唤董某，并询问证人王某和被侵害人。2 月 10 日，区公安分局依据治安管理处罚法和本局裁量基准，对董某处行政拘留 10 日并罚款 1,000 元。董某于 2 月 15 日申请行政复议，并请求附带审查区公安分局制定的行政处罚裁量基准。

请回答：

1. 公安机关询问王某应遵守哪些要求？
2. 冯某不在甲市时，可以通过哪些方式询问？
3. 治安案件法定办案期限如何计算和延长？
4. 复议机关如何处理对裁量基准的附带审查请求？
5. 题设处罚是否符合该裁量基准？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 询问证人时出示证件、笔录核对与书面陈述有哪些要求？
2. 异地证人可采用哪些现场、委托或远程询问方式？
3. 治安案件办案期限、延长次数及不计入期限事项是什么？
4. 复议机关对有权处理的规范性文件附带审查如何作出处理？
5. 如何把裁量基准中的严重情形与本案事实进行涵摄？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

询问人员应出示人民警察证，笔录交被询问人核对或宣读并签名确认，书面材料请求原则上准许。异地询问可以在所在地进行、委托当地公安机关或远程视频进行。治安案件原则上自立案起 30 日，重大复杂案件经批准可延长 30 日，延长以两次为限，鉴定与听证期间不计入。复议机关有权处理裁量基准的，应在 30 日内审查并依合法与否分别告知或责令纠正。本案酒后偷开机动车符合严重情形，拘留 10 日并罚款 1,000 元在基准幅度内。

二、适用规则与审查标准

1. 行政处罚需同时审查处罚设定依据、管辖和执法资格、事实证据、告知与听证、陈述申辩、裁量和决定送达。已满十四周岁不满十八周岁的，应依法从轻或减轻处罚；现场制止措施与最终处罚分开评价。

三、事实涵摄

1. 询问人员出示警察证；笔录交被询问人核对，无阅读能力的予以宣读；允许补充更正，确认无误后由被询问人及询问人员签名，并可提交书面材料。
2. 可到证人单位、住处或其提出的地点询问，也可通知其到公安机关；还可委托所在地公安机关，或通过公安视频系统远程询问并同步录音录像。
3. 办案期限原则上 30 日，重大复杂经上一级公安机关批准延长 30 日，延长以两次为限；鉴定和听证期间不计入。

4. 乙区政府作为复议机关对区公安分局制定的裁量基准有权处理，应在 30 日内审查；合法的在复议决定中告知，违法的停止执行并责令纠正。

5. 将酒后偷开机动车事实对应基准中的严重情形，10 日拘留和 1,000 元罚款均在规定幅度内。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原创·已核验

第 13 题 | 诊所排放导致鱼类死亡的多重责任

2026-08-30 方圆众合·李佳 | 行政法·环境行政执法、原告资格、损害救济

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题目与答案单篇均已核验。易错点：把延期审理与中止诉讼混淆；把第三人退庭机械写成按撤诉；原告死亡后不审查诉讼承受就直接终结。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

任某在乙县经营医美诊所，长期把未经处理的医疗废水和带血棉签等医疗废物倾倒入公共排水渠，造成相邻小区景观池恶臭、景观鱼大量死亡。县卫健局接到居民陆某举报后现场检查，对排水渠残留物和诊所监控硬盘采取证据先行登记保存；七日后检测确认污染严重，遂以违反医疗废物管理规定为由对任某罚款 2 万元。任某起诉，法院通知陆某作为第三人参加诉讼。

请回答：

1. 采取证据先行登记保存的法定条件和程序是什么？
2. 庭审中法院认为需要通知新的证人到庭，应如何处理？
3. 第三人陆某未经法庭许可中途退庭，法院应如何处理？
4. 诉讼中任某突发心脏病死亡，法院应如何处理？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 先行登记保存须满足何种证据风险、审批和七日处理要求？
2. 需要通知新证人到庭时应延期审理还是中止诉讼？
3. 第三人未经许可中途退庭应按撤诉、缺席审理还是其他方式处理？
4. 原告死亡后案件应先中止还是终结，取决于哪些继承与诉讼承受事实？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

公布答案明确：先行登记保存须以证据可能灭失或以后难以取得为前提，经行政机关负责人批准并在七日内处理；需要通知新证人到庭时可延期开庭；第三人未经许可中途退庭不阻止继续审理；原告死亡且需等待近亲属表态时应中止，近亲属放弃或中止满九十日无人继续且无特殊情况时终结。

二、适用规则与审查标准

1. 行政诉讼原告资格要求行政行为与所主张权益之间存在法律上的利害关系。应审查相关规范是否旨在保护该权益、行政行为是否直接增减其权利义务，不能仅凭一般经济影响认定。

三、事实涵摄

1. 证据可能灭失或以后难以取得时，经行政机关负责人批准可以先行登记保存，并应在七日内及时作出处理决定；保存期间不得销毁或转移证据。
2. 庭审中需要通知新证人到庭的，法院应当延期审理，而非中止诉讼。
3. 第三人未经法庭许可中途退庭，不影响案件审理的，可以缺席审理；不能把第三人直接按原告撤诉处理。
4. 原告死亡后，如案件所涉权利义务可由近亲属承受，应先中止诉讼并等待有权主体表明是否参加；无人承受或依法不需继续审理时，再终结诉讼。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原创·已核验

第 14 题 | 工业碱饮料处罚的性质与权限

2026-08-31 方圆众合·李佳 | 行政法·行政处罚种类、实施主体、限制从业

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题面重构·答案单篇已核验。易错点：把“法定代表人”直接等同于直接责任人员；忽略拘留的公安机关权限、严重情节与禁业的吊证前提；题面缺少货值时仍武断认定 20 万元罚款合法。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

【依公开资料重构】市监局检查发现，甲公司在生产的饮料中非法添加工业碱，违反《食品安全法》第一百二十三条。行政机关拟作出：（1）没收用于违法生产的设备和原料；（2）罚款 20 万元；（3）行政拘留法定代表人李某 10 日；（4）5 年内禁止李某从事食品生产经营管理工作。

请回答：

- 四项处理分别属于何种行政行为？
- 各项处理应由谁作出，并分别须具备哪些法定条件？
- 仅凭题面事实，罚款、拘留和 5 年禁业是否都可直接作出？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 没收设备原料、罚款、行政拘留和限制从业分别属于何种行政处罚？
- 市场监管部门与公安机关对四项处理如何分工？
- 货值金额、情节严重、直接责任和吊销许可证分别影响哪些结论？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

公布答案明确：没收设备和原料具有减损权益与惩戒性，属于行政处罚；五年从业限制通过限制特定职业资格实现惩戒，也属于行政处罚；行政拘留只能由公安机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员作出；食品安全法规定的拘留程序适用治安管理处罚法。

二、适用规则与审查标准

1. 行政处罚需同时审查处罚设定依据、管辖和执法资格、事实证据、告知与听证、陈述申辩、裁量和决定送达。已满十四周岁不满十八周岁的，应依法从轻或减轻处罚；现场制止措施与最终处罚分开评价。

三、事实涵摄

- 没收和罚款均属于行政处罚。根据《食品安全法》第一百二十三条，市场监管部门可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料；20 万元罚款是否在法定幅度内，取决于违法食品货值金额，题面未给货值时应作条件式判断。
- 行政拘留也属于行政处罚，但应由公安机关作出，且对象须是甲公司直接负责的主管人员或其他直接责任人员，并以情节严重为前提；仅有法定代表人身份不能当然推出李某应被拘留。
- 5 年禁止从事食品生产经营管理工作属于限制从业行政处罚。《食品安全法》第一百三十五条以许可证被吊销为前提；题面未出现吊销许可证，不能仅凭第一百二十三条违法事实直接作出 5 年禁业。
- 结论：没收有明确依据；罚款须结合货值校验幅度；拘留须由公安机关并查明严重情节和个人责任；5 年禁业须先满足吊销许可证等法定前提。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原发·已核验

第 15 题 | 大棚已被强拆后的裁判方式

2026-09-01 方圆众合·李佳 | 行政法·强制拆除、确认违法判决

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题目与答案单篇均已核验。易错点：把已经完成的强拆机械写成撤销，或脱离题面追问强拆权限、赔偿数额而遗漏唯一设问。本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

某镇政府以一公司所建钢架大棚未取得乡村建设规划许可证为由，责令该公司限期拆除。该公司逾期未拆，镇政府现场送达强拆通知书并组织人员拆除了大棚。公司向法院起诉，请求撤销强拆行为。

请回答：如一审法院认为强拆行为违反法定程序，应当作出何种判决？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 强拆行为违法但已经实施完毕，是否仍有可撤销内容？
2. 确认违法判决与撤销判决的适用边界是什么？
3. 题面未请求赔偿时，是否需要主动扩张作答范围？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

法院应判决确认强拆行为违法。强拆已经完成，违法行为不具有可撤销内容，符合《行政诉讼法》第七十四条第二款第一项的确认违法情形。发布者特别提示应紧扣设问，不必在题面没有展开损失时自行扩张至赔偿问题。

二、适用规则与审查标准

1. 行政强制须有法定权限和依据，并遵守批准、告知、催告、听取陈述申辩、作出强制执行决定及公告等程序。强制措施与行政强制执行应分开定性，违法实施造成损害的再进入行政赔偿审查。

三、事实涵摄

1. 先确认被诉对象是已经实施完毕的事实行为，而非仍持续生效、可由判决撤销的行政决定。
2. 强拆违反法定程序，具备违法性；但大棚已经被拆，撤销判决不能恢复行为实施前状态，属于不具有可撤销内容。
3. 依《行政诉讼法》第七十四条第二款第一项，法院应判决确认强拆行为违法；损失与赔偿须有相应请求及事实基础，本问不作无事实扩张。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原创·已核验

第 16 题 | 液化气处罚重作与程序轻微违法

2026-09-02 方圆众合·李佳 | 行政法·行政处罚合法性、程序轻微违法

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题面重构·答案单篇已核验。易错点：只看到超期便直接撤销全部处罚，或把依法重作等同于重复处罚；也不能忽略主体、事实、法律适用和裁量四个合法性层次。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

【依公开资料重构】新民公司经许可从事瓶装民用液化气零售。2015 年 6 月 29 日，东岭市监局接到举报后现场检查，执法人员出示证件、告知回避权并询问负责人任某；经抽样检验，3 号储气罐内剩余的 6 吨液化气三项组分不符合国家标准，其中二甲醚含量为 22.7%。检验报告送达后，任某认可结论，并说明公司以每吨 3,100 元购进 7.5 吨液化回收碳四燃料气，已以每吨 4,483 元售出 1.5 吨。

东岭市监局履行告知、听证等程序后，于 2015 年 12 月作出 23 号处罚决定：责令停止销售并没收剩余 6 吨不合格液化气，没收违法所得 2,074.5 元，按货值 1.5 倍罚款 50,433.75 元。复议期间，新民公司擅自把被查封的 6 吨液化气退给供货商，前两项已经无法执行；市监局于 2016 年 3 月撤销原处罚，新民公司撤回复议申请。

2016 年 4 月，市监局重新审理；同年 12 月再次告知拟处罚事实、理由、依据及听证权。2017 年 4 月 10 日，市监局作出 23K 号处罚决定，没收违法所得 2,074.5 元并罚款 50,433.75 元。新民公司起诉，主张行政机关不得基于相同事实重作处罚，罚款过重，且重作超过法定处理期限。

请回答：

- 23K 号处罚决定是否合法？
- 法院应当如何判决？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 东岭市监局是否具有查处辖区产品质量违法行为的主体资格？
- 抽样检验、当事人陈述和票据能否证明销售不合格液化气？
- 《产品质量法》第三十九条、第五十条能否支持没收违法所得和货值 1.5 倍罚款？
- 撤销原处罚后依法重作是否当然违反禁止重复处罚？
- 超过处理期限但未损害听证、陈述申辩等重要程序权利时，应撤销还是确认违法？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

公布答案认为：处罚主体适格、事实清楚、适用法律正确、量罚适当；撤销无法执行的原处罚后，基于同一违法事实依法重作并非当然构成反复无常或重复处罚。但重作明显超过法定处理期限，属于程序违法；因未实质损害听证、陈述申辩等重要程序权利，属于程序轻微违法，法院应确认违法而不撤销。

二、适用规则与审查标准

- 行政处罚需同时审查处罚设定依据、管辖和执法资格、事实证据、告知与听证、陈述申辩、裁量和决定送达。已满十四周岁不满十八周岁的，应依法从轻或减轻处罚；现场制止措施与最终处罚分开评价。

三、事实涵摄

1. 县级地方产品质量监督部门依法具有辖区产品质量监督与处罚职责，东岭市监局主体适格。
2. 现场检查、法定资质机构的抽样检验、报告送达、任某认可结论及购销票据相互印证，足以认定销售不合格液化气。
3. 以不合格产品冒充合格产品，适用《产品质量法》第三十九条、第五十条；没收违法所得和货值 1.5 倍罚款在法定幅度内，题面事实也足以支持裁量。
4. 原决定因没收标的被擅自处分而撤销，重作未增加处罚且再次履行告知程序，不等同于对同一违法行为执行两次罚款。
5. 重作超过法定处理期限构成程序违法，但没有剥夺陈述、申辩和听证等重要权利；依《行政诉讼法》第七十四条第一款第二项及相关司法解释，确认违法而不撤销。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原创·已核验

第 17 题 | 污水处理费征收范围与规范审查

2026-09-03 方圆众合·李佳 | 行政法·行政征收、规范性文件附带审查

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题目与答案单篇均已核验。易错点：把行政征收写成行政处罚；把“使用城市供水”等同于“向处理设施排污”；误写成法院可以抽象撤销地方规范性文件。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

于都县政府委托县自来水公司，根据袁西北户自 2010 年 2 月 1 日至 2015 年 11 月的自来水使用情况，征收污水处理费 1,273.2 元。袁西北认为征收违法，诉请县政府退还全部费用，并请求法院审查《于都县城市污水处理费征收工作实施方案》的合法性。

相关材料：

- 《水污染防治法》规定，城镇污水集中处理设施运营单位按照国家规定向排污者提供有偿服务并收取污水处理费用。
- 《污水处理费征收使用管理办法》规定，向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水的单位和个人应缴纳污水处理费。
- 当地《实施方案》规定，于都县中心城区规划区范围内所有使用城市供水的企业、单位和个人均应缴纳污水处理费。

请回答：

- 征收污水处理费属于何种行政行为？
- 当地《实施方案》是否合法？
- 法院对不合法的《实施方案》应当如何处理？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 强制收取污水处理费应定性为行政征收还是行政处罚？
- 把法定排污者扩大为所有城市供水用户，是否违反上位规范？
- 法院能否直接撤销规范性文件，还是应在个案中不予适用并提出处理建议？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

公布答案认为：征收污水处理费属于行政征收；法律与部门办法把缴费义务限定于向城镇排水和污水处理设施排放污水、废水的单位和人，而当地方案扩大到中心城区所有城市供水用户，违反上位规范。法院不把不合法的规范性文件作为认定行政行为合法的依据，应在裁判理由中说明，并依法向制定机关提出处理建议；还可提出修改、废止的司法建议及抄送有关机关。

二、适用规则与审查标准

- 行政征收是行政机关依法、强制且有偿取得财产或收取费用的行为，不以制裁违法为目的。收费对象、范围和标准必须有上位法依据；下位规范擅自扩大缴费义务人的，法院不能据其支持征收决定。
- 行政诉讼中可对被诉行政行为所依据的规范性文件一并进行附带审查。法院认为规范性文件不合法的，不作为认定行政行为合法的依据，并可向制定机关提出处理建议；规范性文件本身不是独立诉讼标的。

三、事实涵摄

- 污水处理费是政府依法强制收取并纳入非税收入管理的费用，行为目的不是惩戒违法，性质属于行政征收。
- 上位规范以是否向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水为缴费前提；仅凭使用城市供水并不能当然推出排放事实。当地方案把所有供水用户一律纳入，扩大了法定征收对象和范围，因抵触上位规范而不合法。

3. 法院对规范性文件作附带审查后，不将不合法文件作为认定被诉征收合法的依据，并在裁判理由中阐明；生效裁判法院还应向制定机关提出处理建议，可依法发送修改、废止司法建议并抄送有关机关。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原发·已核验

第 18 题 | 环卫站罚款后的被告、期限与补证

2026-09-04 方圆众合·李佳 | 行政法·行政委托、起诉期限、诉讼中补证

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题目与答案单篇均已核验。易错点：把受委托的环卫站列为被告；把未告知期限仍机械套用六个月；允许被告用诉讼中补取证据倒推原处罚事实清楚。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

某县城管局为整治县城交通拥堵及环境卫生，书面委托该县某镇环卫站对辖区内非法占道经营的摊贩行使行政处罚权。2024 年 6 月 10 日，环卫站执法人员巡查时发现王某在人行道摆摊售卖水果，遂以环卫站名义当场开具《行政处罚决定书》，罚款 200 元。王某认为罚款过重且程序不合法，向法院提起行政诉讼。该处罚决定书只载明违法事实与处罚依据，未告知诉权及起诉期限。

诉讼中，县城管局发现原处罚卷宗缺少现场照片，遂指派工作人员寻找当时在场的邻居，补作一份《证人证言》证明王某违法。

请回答：

- 本案被告应如何确定？
- 王某于 2024 年 12 月起诉，法院是否应当受理？
- 诉讼期间补取的证人证言能否作为认定处罚合法的依据？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 受委托组织以自己名义作出处罚时，诉讼责任由谁承担？
- 行政行为未告知诉权与起诉期限时，一年最长期限如何计算？
- 被告在诉讼中能否为证明原行政行为合法而自行向证人补取证据？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

公布答案明确：被告是委托机关县城管局；处罚决定未告知起诉期限，王某自知道行政行为内容之日起最长一年内起诉，2024 年 12 月起诉应受理；行政行为应先取证后裁决，被告及诉讼代理人在诉讼中不得自行向原告、第三人和证人收集证据，补作证言不能作为证明原处罚合法的依据。发布者同时提示，若行政机关后来补正告知，仍须同时遵守知道诉权后的通常六个月期限。

二、适用规则与审查标准

- 行政主体与被告不能只看文件用语或内部审批过程。法律、法规或规章授权的组织以自己名义承担责任；行政委托由委托机关承担责任；职权调整后原则上由继续行使职权的机关承受诉讼责任。
- 行政机关作出行政行为时未告知起诉期限的，起诉期限自当事人知道或者应当知道起诉期限之日起计算，但自知道或者应当知道行政行为内容之日起最长不得超过一年。诉讼中补充的证据原则上不能倒推证明行政行为作出时已经合法。

三、事实涵摄

- 环卫站是受委托组织，不因以自己名义开具处罚决定而成为法定被告；依《行政诉讼法》第二十六条，应由委托机关县城管局作为被告。

2. 处罚决定未告知诉权与起诉期限，适用司法解释的特别保护期限。王某知道处罚内容的时间为 2024 年 6 月，12 月起诉未超过一年，法院应依法受理。
3. 行政机关应在作出处罚前完成取证。诉讼中被告及其代理人原则上不得自行向证人补取证明原行为合法的证据；本案也没有原告提出新理由等法定补充证据情形，该证言不得作为合法性依据。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

案例带写第 225 题 | 第三人原因能否免责

2026-07-18 方圆众合·孟献贵 | 民法·合同相对性、以房抵款

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把第三人违约直接当作不可抗力。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

A 建筑公司承建 B 房地产公司的楼盘。双方约定，B 公司以建成后的 5 套房屋折抵部分工程款，并负责保证这些房屋具备合法销售条件。随后，A 公司将其中一套房屋出售给陈某并收取首付款，余款约定通过按揭支付；办理预售、按揭和产权手续需要 B 公司配合。后来 A、B 两公司的施工合同发生争议，B 公司拒绝继续履行以房抵款安排，致使 A 公司不能按期向陈某交付房屋。陈某据此要求 A 公司承担违约责任。

请回答：A 公司能否以“未交房是 B 公司不配合造成的”为由，对陈某免除违约责任？请说明理由、法律依据以及 A 公司承担责任后的救济路径。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. A 公司能否以第三人 B 公司的原因对抗合同相对人陈某？
2. 陈某可以向 A 公司主张哪些违约救济？
3. A 公司承担责任后，能否再向 B 公司追偿？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

合同责任具有相对性；第三人的原因原则上不免除合同债务人的违约责任，债务人承担后可另行向第三人追偿。

二、适用规则与审查标准

1. 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

1. 先确定双方之间合同义务的内容和履行期限。
2. 第三人原因属于债务人与第三人内部风险，除法定或约定免责外，不对抗合同相对人。
3. 结论上由债务人承担继续履行、赔偿等责任，再处理内部追偿。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

案例带写第 226 题 | 购房预约与定金

2026-07-19 方圆众合·孟献贵 | 民法·预约合同、定金返还

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：只要没有签成本约就机械双倍返还。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

刘某到天蓝公司售楼部看房，对样板房表示满意。双方随即签订《房屋认购合同》，约定刘某先支付 5 万元定金，并在 2025 年 3 月 1 日进一步签订正式商品房买卖合同。刘某按约交付了定金。此后，双方均依诚信原则就正式合同进行磋商，但因公开题面设定的、不可归责于刘某和天蓝公司的客观事由，正式买卖合同最终未能订立。刘某要求天蓝公司返还已经收取的 5 万元。

请回答：刘某的返还请求能否得到支持？本案是否适用定金罚则？请区分预约合同责任与商品房买卖本约责任作答。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 《房屋认购合同》的法律性质是什么？
- 本约未订立的原因不可归责于双方时，定金如何处理？
- 何种情况下才适用双倍返还定金？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

因不可归责于双方的事由导致本约未订立，定金罚则不适用，收受方应返还定金。

二、适用规则与审查标准

- 定金须实际交付并受法定比例限制。因给付定金一方原因导致合同目的不能实现的，无权请求返还；因收受方原因导致的，双倍返还；因不可归责于双方的事由未能订约或履行，不适用罚则，返还原定金。
- 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

- 先区分预约合同和商品房买卖本约。
- 判断未订立本约的原因是否可归责；双方诚信磋商仍因外部原因失败的，不适用定金罚则。
- 返还定金不等于双倍返还，除非收受方存在导致目的不能实现的违约。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

案例带写第 227 题 | 迟延履行违约金能否与其他责任并用

2026-07-20 方圆众合·孟献贵 | 民法·迟延履行违约金与其他违约责任

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把支付迟延履行违约金误写成债务和其他违约责任全部消灭。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

黄某看房时，A 房地产公司向其展示了预售楼盘的宣传资料和沙盘。双方签订商品房买卖合同，约定总价 60 万元，黄某在一周内付清房款，A 公司应在 2024 年 6 月 30 日前交房；任何一方迟延履行，均按日支付违约金。黄某按期付清房款，A 公司却到 2024 年 8 月 16 日才通知入住。黄某验房后又发现，房屋窗外设置了宣传资料和沙盘中均未显示的装饰钢梁，遂要求 A 公司承担延迟交付责任并处理交付房屋不符合约定的问题。

请回答：黄某能否在请求 A 公司支付迟延履行违约金的同时，继续要求 A 公司履行其他合同义务或承担其他违约责任？请说明理由和法律依据。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 迟延履行违约金与继续履行能否同时主张？
2. 迟延交房与交付标的不符合约定是否属于不同违约行为？
3. 两类责任并用时如何避免重复赔偿？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

可以同时主张。就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后仍应履行债务；对迟延履行以外的其他不符合约定行为，还应依其性质承担相应的补救或赔偿责任。

二、适用规则与审查标准

1. 约定违约金过分高于损失时，法院或仲裁机构可依当事人请求适当减少。判断应以实际损失为基础，综合履行程度、过错、预期利益和诚信原则，不存在机械固定的法定调整比例。

三、事实涵摄

1. 迟延履行违约金补偿并督促按期履行，支付后并不当然消灭原债务。
2. 交房迟延与交付房屋不符合约定是两个可分别评价的违约行为。
3. 黄某可以并行主张，但同一损失不得重复获得赔偿。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

案例带写第 228 题 | 日百分之五违约金能否调整

2026-07-21 方圆众合·孟献贵 | 民法·违约金调整

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：直接写成法定上限为损失的百分之三十。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

黄某与 A 房地产公司签订商品房买卖合同，约定房屋总价 60 万元，黄某应在一周内付清，A 公司应在 2024 年 6 月 30 日前交房；任何一方迟延履行合同义务，均按日 5% 支付违约金。黄某依约付款，A 公司到 2024 年 8 月 16 日才发出入住通知。黄某起诉要求按约计算迟延履行违约金，A 公司则请求法院降低违约金。

请回答：A 公司能否请求法院适当减少约定违约金？法院应依据哪些因素审查，能否机械套用固定比例？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 违约方请求调减约定违约金的规范依据是什么？
- 日 5% 的约定是否属于明显过高？
- 法院确定调整幅度时应综合考虑哪些因素？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

约定违约金明显高于实际损失时，可依请求适当减少；日百分之五通常已明显过高，但仍应结合损失、履行程度、过错和预期利益综合判断。

二、适用规则与审查标准

1. 约定违约金过分高于损失时，法院或仲裁机构可依当事人请求适当减少。判断应以实际损失为基础，综合履行程度、过错、预期利益和诚信原则，不存在机械固定的法定调整比例。

三、事实涵摄

- 违约金兼具补偿和督促履行功能，不以约定即绝对不变。
- 当事人提出调整请求后，以实际损失为基础，综合合同履行、过错和预期利益。
- 本案比例显著异常，法院可以适当调低，但不是当然降到固定标准。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

案例带写第 229 题 | 工抵房不能交付后的增值损失

2026-07-23 方圆众合·孟献贵 | 民法·房屋增值损失、可预见规则

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：看到房价上涨就把全部涨幅直接写成可得利益，或无依据地判令非合同当事人承担连带责任。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

A 建筑公司承建 B 房地产公司的楼盘，双方约定由 B 公司以 5 套建成房屋折抵部分工程款。A 公司随后与陈某签订房屋销售合同，以 300 万元出售其中一套房屋，并收取 150 万元首付款，余款拟通过按揭支付。因 A、B 两公司的施工合同发生纠纷，B 公司未履行抵房义务，后来又将该房屋出售给案外人，陈某最终无法取得房屋。陈某起诉解除其与 A 公司的合同，并在请求返还首付款之外，要求 A、B 两公司连带赔偿房屋增值损失 886.98 万元。

请回答：陈某主张的房屋增值损失应否得到支持？请从违约损害赔偿范围、可预见性、确定性、因果关系及合同相对性展开分析。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 房屋市场增值能否作为合同履行后的可得利益？
2. 886.98 万元损失是否具有可预见性和足够确定性？
3. 陈某能否要求与其没有销售合同关系的 B 公司承担连带违约责任？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

公布解析的第一结论为不支持。违约损害赔偿虽可包含履行利益，但不得超过违约方订约时已经预见或应当预见的可能损失；巨额房屋增值还须证明确定性、因果关系和合理计算基础，且连带责任必须有法律或约定依据。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

1. 先确定 A 公司不能交房构成违约，再判断增值利益是否属于订约时可预见的履行利益。
2. 陈某必须证明增值损失的确定性、计算基准和违约行为之间的因果关系。
3. B 公司不是陈某销售合同的当事人；没有侵权、法定连带或另行承诺事实时，不当然与 A 公司承担连带违约责任。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原发·已核验

案例带写第 230 题 | 迟延交房与窗外钢梁

2026-07-25 方圆众合·孟献贵 | 民法·迟延履行、瑕疵履行、商品房宣传

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题目单篇与公布答案均已核验。易错点：把通过行政审批、竣工验收等同于一定不存在民事违约。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

2023 年 8 月 10 日，黄某到 A 房地产公司售楼部了解预售楼盘，工作人员向其展示宣传资料和沙盘。8 月 17 日，双方签订商品房买卖合同：黄某购买 5 楼住宅一套，总价 60 万元，于一周内付清；A 公司应在 2024 年 6 月 30 日前交房；任何一方迟延履行，按日支付违约金。黄某按约付款，A 公司到 2024 年 8 月 16 日才通知入住。黄某验收入住后发现窗外有装饰钢梁，宣传资料、沙盘和书面合同均未显示或约定该钢梁。经查，钢梁符合经审批的施工图和竣工图，房屋也验收合格。黄某协商未果后诉请拆除钢梁。

请回答：A 公司存在哪些违约行为？请分别说明迟延履行和交付房屋不符合约定的判断依据。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. A 公司超过约定日期发出入住通知，构成何种违约？
2. 宣传资料和沙盘未显示钢梁，对合同内容认定有何影响？
3. 钢梁符合行政审批和验收，是否当然排除民事违约责任？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

公布答案认定 A 公司存在两项违约：一是超过约定交房日期，构成迟延履行；二是实际交付房屋与订约时形成的具体外观预期不一致，属于履行不符合约定。行政审批和竣工验收合格，并不当然排除其合同责任。

二、适用规则与审查标准

1. 商品房宣传只有在内容具体确定、涉及开发规划范围内房屋或相关设施，并对订约和价格具有重大影响时，才可进入合同内容。违反该承诺构成违约；不满足要约标准时仍可审查欺诈或缔约过失。

三、事实涵摄

1. 合同约定 2024 年 6 月 30 日前交房，A 公司到 8 月 16 日才通知入住，构成迟延履行。
2. 宣传资料和沙盘所形成的具体外观说明若对订约有重大影响，可纳入合同内容；实际钢梁与之不符，构成瑕疵履行。
3. 行政审批解决公法合规问题，合同责任仍按当事人约定和交易期待独立判断。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

案例带写第 231 题 | 二十五年租期与强制履行

2026-07-27 方圆众合·孟献贵 | 民法·房屋租赁、登记备案、实际履行

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把未备案直接写成合同无效。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

2024 年 1 月 2 日，甲超市连锁有限责任公司与乙公司签订房屋租赁合同，准备把案涉房屋经营为连锁超市。双方未办理房屋租赁登记备案。合同约定租期 25 年，甲公司负有接收房屋、进场装修并持续经营等义务。履行开始前，甲公司因经营计划调整明确表示不再承租，乙公司遂请求法院判令甲公司接收房屋并按合同继续经营。

请回答：该租赁合同是否因未备案或租期 25 年而全部无效？乙公司要求强制甲公司接收房屋、进场并继续经营的请求能否得到支持？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 未办理租赁登记备案是否影响合同效力？
- 25 年租期应如何认定效力？
- 接收房屋、进场装修和持续经营是否适于强制履行？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

登记备案不是房屋租赁合同的生效要件；约定租期超过 20 年的，仅超过部分无效。乙公司不能强制甲公司接收、进场并经营，因为此类非金钱义务的标的不适于强制履行；乙公司仍可依法主张解除、损害赔偿等其他救济。

二、适用规则与审查标准

1. 房屋租赁登记备案原则上不是合同生效要件；租赁期限超过二十年的，超过部分无效。非金钱债务原则上可请求继续履行，但法律上或事实上不能履行、标的不适于强制履行或费用过高等情形除外。

三、事实涵摄

- 未登记备案原则上不影响租赁合同效力。
- 租赁期限不得超过二十年，超过部分无效。
- 继续履行是违约救济之一，但需排除不能履行、费用过高或不适宜强制履行等例外。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

案例带写第 232 题 | 锅炉改造遇政策变化

2026-07-29 方圆众合·孟献贵 | 民法·技术开发合同、情势变更

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把一般成本上涨都认定为情势变更。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

2026 年 3 月 1 日，东方公司与安达股份有限公司签订技术委托开发合同，约定由安达公司改进东方公司现有 3 座中型燃煤锅炉的脱硫技术。安达公司随后组建团队、采购设备和材料，并进驻东方公司施工。4 月 10 日，A 市政府出台新的能源治理政策，要求当地中型燃煤锅炉改用其他清洁能源。该变化使原脱硫改造项目失去继续实施的现实基础，东方公司提出停止项目，双方对已投入费用及后续责任发生争议。

请回答：政府政策变化是否构成情势变更？安达公司能否仅以东方公司停止项目为由请求违约损害赔偿？合同若被变更或解除，已完成工作和合理投入应如何处理？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 政策变化是否发生于合同成立后、履行完毕前，且不可预见并超出商业风险？
2. 继续履行是否对一方明显不公平，适用情势变更应经过何种程序？
3. 情势变更导致合同终止时，违约赔偿与公平清算如何区分？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

政府政策在合同成立后发生，订约时难以预见且不属于通常商业风险，并使继续履行明显不公平的，构成情势变更。当事人应先重新协商；合理期限内协商不成，可请求法院或仲裁机构变更或解除。因情势变更停止履行不等于东方公司当然存在可归责违约，安达公司的合理投入和已完成工作应在合同清算中公平处理。

二、适用规则与审查标准

1. 合同基础条件发生订约时无法预见、非商业风险的重大变化，继续履行对一方明显不公平的，受不利影响方可请求重新协商；合理期限内协商不成，可请求法院或仲裁机构变更或解除。
2. 民商事合同题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

1. 情势变更要求基础条件发生订约时无法预见、非商业风险的重大变化。
2. 当事人先重新协商；合理期限内协商不成，法院或仲裁机构可变更或解除。
3. 情势变更是风险再分配机制，不能把无归责性的政策变化机械认定为一方违约。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原创·公开账号核验

案例带写第 238 题 | 工抵房合同解除后返还首付款

2026-08-10 方圆众合·孟献贵 | 民法·合同解除后的返还与违约责任

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题目原页已核验·公布答案见教师公开账号归档。易错点：只写返还不写合同解除后的清算依据，或把返还请求和违约损害赔偿误认为只能择一。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

2018 年 5 月 5 日，A 建筑公司（以下简称 A 公司）与 B 房地产公司（以下简称 B 公司）签订《建筑施工协议》，约定 B 公司将其开发的某楼盘工程发包给 A 公司施工，部分工程款以建成后的 5 套房屋抵顶，B 公司保证所抵顶房屋销售手续合法有效。2019 年 2 月 22 日，陈某与 A 公司签订《房屋销售合同》，约定陈某购买 B 公司抵给 A 公司的一套 600 平方米房屋，单价 5000 元/平方米，总价 300 万元；合同签订之日起三日内交付首付款 150 万元，余款通过银行按揭方式在 2019 年 9 月 1 日房屋交付使用前支付；房屋销售许可证、银行按揭、产权办理等手续由 B 公司协助陈某办理。合同签订当日，陈某向 A 公司交付首付款 150 万元。

后来 A 公司与 B 公司之间的建设工程施工合同发生纠纷，B 公司未履行抵顶义务，导致陈某无法办理按揭贷款和取得房屋所有权。B 公司于 2019 年 9 月 2 日取得案涉房屋预售许可证，又于 2020 年 7 月将案涉房屋出售给案外人，陈某因此无法取得房屋。陈某向法院起诉，请求：1. 解除其与 A 公司签订的《房屋销售合同》；2. 判令 A 公司返还购房款 150 万元及利息；3. 判令 A 公司与 B 公司连带赔偿房屋增值损失 886.98 万元。

请回答：陈某的第 2 项诉讼请求，即要求 A 公司返还购房款 150 万元及利息，应否得到支持？请说明理由和法律依据。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 陈某与 A 公司的《房屋销售合同》解除后，已支付首付款应如何处理？
2. 返还首付款与请求违约损害赔偿能否并行？
3. 利息损失的请求权基础是什么？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

应当支持。合同解除后，尚未履行的终止履行；已经履行的，当事人可依履行情况和合同性质请求恢复原状或采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。本案因 A 公司不能履行导致陈某合同目的不能实现，陈某解除合同后有权请求 A 公司返还已付首付款及相应利息。法律依据为《民法典》第 566 条。

二、适用规则与审查标准

1. 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

1. A 公司未能使陈某取得房屋，且房屋已经另售他人，合同目的无法实现，陈某依法享有解除权。
2. 合同解除产生清算效果；陈某已经支付的 150 万元首付款失去给付基础，应由收款方 A 公司返还。
3. A 公司违约造成的资金占用损失可以利息形式纳入损害赔偿，返还与赔偿并不冲突。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原发·已核验

案例带写第 248 题 | 暂停野生动物交易能否解除租赁

2026-08-31 方圆众合·孟献贵 | 民法·不可抗力、法定解除权

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题目与公布答案均已核验。易错点：把“当事人声称以不可抗力解除”直接写成“法院必然认定合同已解除”，遗漏合同目的不能实现这一关键门槛。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

2025 年 10 月 25 日，中庆公司与万里公司签订《租赁酒店协议书》。中庆公司支付租金 50 万元，在鹏程酒店经营餐饮和住宿，并办理野生动物经营利用许可证。2026 年 5 月，该市工商行政管理局因“非典”疫情发文暂停一切野生动物交易。中庆公司据此停业撤出，并致电万里公司通知解除合同。万里公司认为中庆公司无权单方解除，诉请其承担违约责任；中庆公司则主张行政机关采取的疫情防控措施导致其无法正常经营，合同已因通知而解除。

请回答：中庆公司主张单方解除租赁合同的法律依据是什么？说明理由和法律依据。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 行政机关为防治疫情采取的措施可能构成何种法定免责事由？
2. 不可抗力达到何种程度时，合同当事人可以行使法定解除权？
3. 本问是在识别当事人的主张依据，还是最终判断该主张必然成立？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

公布答案把中庆公司主张的依据概括为不可抗力：因不可抗力致使合同目的不能实现时，双方均可依《民法典》第一百八十条、第五百六十三条行使法定解除权；中庆公司正是以疫情行政措施导致无法经营为由通知解除。

二、适用规则与审查标准

1. 不可抗力只在不能预见、不能避免且不能克服，并实际影响履行的范围内免责；只有因不可抗力致使合同目的不能实现时，才产生法定解除权。合同解除不等于合同自始无效，约定解除还须有当事人合意或成就约定条件。

三、事实涵摄

1. 行政机关为疫情防控暂停野生动物交易，属于中庆公司不能预见、不能避免且不能克服的客观情形时，可进入不可抗力审查。
2. 不可抗力并不当然解除合同，只有达到致使合同目的不能实现的程度，当事人才享有法定解除权，并须依法通知对方。
3. 本问只要求说明中庆公司的主张依据，可回答不可抗力与法定解除；至于酒店住宿和普通餐饮是否仍可经营、合同目的是否确实不能实现，需结合后续事实另行判断。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原创·已核验

案例带写第 249 题 | 疫情禁令未使酒店租赁失效

2026-09-02 方圆众合·孟献贵 | 民法·合同效力、协议解除、法定解除

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题目与公布答案均已核验。易错点：把不可抗力与合同无效混为一谈，或把法院调减违约金误解为确认合同已经解除。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

2022 年 10 月 25 日，中庆公司与万里公司签订《租赁酒店协议书》。中庆公司支付租金 50 万元，在鹏程酒店经营餐饮和住宿，并办理野生动物经营利用许可证。2023 年 5 月，市工商行政管理局因“非典”疫情发文暂停一切野生动物交易，中庆公司随后停业撤出并通知万里公司解除合同。万里公司起诉要求中庆公司承担违约责任；中庆公司主张行政措施导致无法经营，合同已经解除，并反诉要求万里公司支付超额产生的餐费、住宿费 26,410 元。

一审法院认为，紧急通知仅停止野生动物经营，不影响客房和其他餐饮业务；中庆公司也无充分证据证明双方协商一致解除。法院考虑疫情确实造成经济损失，适当减少了违约金。判决于 2023 年 12 月 1 日生效。

请回答：按照一审法院的裁判思路，该租赁合同效力如何？说明理由和法律依据。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 有效合同是否会因疫情或行政措施自动归于无效？
2. 暂停部分经营是否已达到合同目的不能实现的法定解除程度？
3. 双方未协商一致时能否成立协议解除？
4. 适当减少违约金是否等同于确认合同无效或已经解除？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

公布答案认定合同合法有效。解除权以尚未履行完毕且合法有效的合同为对象；本案疫情与行政通知不足以造成合同直接或间接不能履行，中庆公司不享有法定解除权，万里公司又未同意协议解除，因此租赁协议没有被解除，仍然有效。法律依据为《民法典》第五百六十二条、第五百六十三条。

二、适用规则与审查标准

1. 不可抗力只在不能预见、不能避免且不能克服，并实际影响履行的范围内免责；只有因不可抗力致使合同目的不能实现时，才产生法定解除权。合同解除不等于合同自始无效，约定解除还须有当事人合意或成就约定条件。
2. 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

1. 题面没有违反法律、行政法规强制性规定或其他无效事由，租赁合同成立并有效。
2. 行政通知只禁止野生动物交易，客房及普通餐饮仍可经营，不足以证明合同目的不能实现，因此不成立不可抗力法定解除。
3. 万里公司未同意解除，双方也未达成解除协议；中庆公司的单方通知不产生解除效力。
4. 法院因疫情影响酌减违约金只是在有效合同框架内调整责任，并不意味着合同无效或已经解除。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原发·答案待核验

案例带写第 250 题 | 债权未通知后的债务承担

2026-09-04 方圆众合·孟献贵 | 民法·债权转让通知、债务承担

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题面已核验·公布答案待发布。易错点：看到李某同意就完全忽略其已转让债权，也不要把李某未同意直接写成债务承担无效；保证责任与债务转移效力须分开判断。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

2024 年 12 月 3 日，孙某购买欣欣小区第二套住房并约定，如因政策变动导致首付增加，由买方自行筹款。次日当地提高二套房首付比例，孙某遂向好友李某借款 20 万元；孙某、李某与刘某另签保证合同，约定刘某承担连带保证责任，并约定孙某与李某变更主合同条款须经刘某同意。

2024 年 12 月 30 日，李某因欠张某 20 万元，将其对孙某享有的 20 万元债权转让给张某，但未通知孙某。2025 年 1 月 4 日，孙某欲把对李某负担的 20 万元债务转移给王某，并于当日取得李某同意。王某到期不能偿还，除一份以本人作为投保人和被保险人的分红型人寿保险单外无其他财产。

请回答：孙某与王某之间的债务承担能否生效？说明理由和法律依据。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 债权转让合同在李某与张某之间何时生效，对孙某何时发生效力？
2. 债务人把债务转移给第三人，原则上须取得谁的同意？
3. 债权转让未通知孙某时，孙某取得原债权人李某同意的外部效果如何评价？
4. 保证人刘某是否同意，主要影响债务承担本身还是保证责任继续存在？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

截至 2026-09-04，教师公开页已发布第 250 题完整题面，尚未发布该题对应的公布答案。本库仅依据《民法典》第五百四十六条、第五百五十一条作训练分析，不把本库结论标为教师观点。

二、适用规则与审查标准

1. 债权转让通常不以债务人同意为生效要件，但未经通知对债务人不发生效力；债务人将债务全部或部分转移给第三人，应经债权人同意。作答时应分别判断内部协议效力、对相对人的效力和原债务人是否脱责。

三、事实涵摄

1. 李某与张某之间的债权转让合同可以成立并在双方之间生效，但未通知债务人孙某前，该转让对孙某不发生效力。
2. 债务承担须经债权人同意。孙某不知道债权已经让与，仍把李某作为对其发生效力的债权人，并已取得李某明确同意；从保护不知情债务人与交易安全的角度，可认定孙某与王某的债务转移对孙某一侧生效。
3. 张某作为实际受让人能否受该同意拘束，存在外部效力解释问题。稳妥作答应说明：债权让与未通知不得使孙某因不知情而受不利影响；张某如主张债务承担对其不生效，应同时处理李某无权处分债权关系所产生的内部责任。
4. 保证合同约定主合同变更须刘某同意，主要关系刘某是否继续承担保证责任，并不当然决定孙某与王某债务承担本身的效力。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原创·已核验

民诉每日一问 Day 64 | 执行和解中的保证人能否被直接执行

2026-04-13 觉晓法考 / 教师公开账号·韩心怡 | 民事诉讼法·执行和解、执行担保

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题图与公布解析已核验。易错点：把民事事实上的保证责任与执行程序中可以直接追加、执行担保人混为一谈。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

甲申请法院对乙强制执行 100 万元。执行期间，双方达成和解协议，约定乙只返还 90 万元即可，丙作为连带保证人在和解协议上签字。之后乙不履行和解协议。

请回答：此时甲能否申请法院对丙强制执行？请说明理由。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 丙在执行和解协议上签字是否当然构成执行担保？
2. 申请法院直接执行担保人须满足什么条件？
3. 不能直接执行时，甲还能通过什么途径向丙主张责任？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

不能。担保人丙未向法院承诺在被执行人不履行执行和解协议时自愿接受直接强制执行，不构成执行担保，因此不能申请法院直接对丙强制执行；但可以依据和解协议起诉丙，要求其按照约定承担保证责任。

二、适用规则与审查标准

1. 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

1. 执行担保要求担保人向人民法院作出担保，并具备自愿接受直接强制执行的明确意思。
2. 丙只在当事人之间的执行和解协议上以连带保证人身份签字，不能据此直接赋予法院对丙的执行力。
3. 甲可以恢复原生效法律文书的执行，或者就执行和解协议另行起诉，并在诉讼中请求丙承担保证责任。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原创·已核验

民诉每日一问 Day 65 | 一人公司股东被追加后的救济

2026-04-14 觉晓法考 / 教师公开账号·韩心怡 | 民事诉讼法·变更追加被执行人异议之诉

[公开原题与公布答案留存入口](#)[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题图与公布解析已核验。易错点：只写向上级法院复议，遗漏法律规定的变更、追加异议之诉。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

刘小豆申请法院对心安公司强制执行。心安公司的唯一股东是李小松。刘小豆认为李小松的财产与心安公司财产严重混同，申请法院追加李小松为被执行人。法院裁定准许追加。

请回答：李小松对该追加裁定不服，可以如何救济？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 李小松对追加裁定不服应提执行异议还是异议之诉？
2. 该诉讼由谁作为原告、被告？
3. 诉讼中证明公司财产独立的责任如何分配？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

李小松可以提起变更、追加异议之诉；李小松是原告，刘小豆是被告。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

1. 被追加为被执行人的主体对追加裁定不服，且争议涉及是否应承担实体清偿责任，应依法提起变更、追加被执行人异议之诉。
2. 被追加人李小松作为原告，申请执行人刘小豆作为被告；被执行人心安公司可依其态度确定诉讼地位。
3. 一人公司股东应就公司财产独立于自己财产承担相应证明责任。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原发·已核验

民诉每日一问 Day 66 | 次债务人异议后的代位执行

2026-04-15 觉晓法考 / 教师公开账号·韩心怡 | 民事诉讼法·代位执行、第三人异议

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题图与公布解析已核验。易错点：认为法院可以在执行程序中直接判定丙的清偿抗辩真伪。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

法院判决乙向甲返还借款 10 万元。甲申请强制执行，执行过程中发现乙没有财产可供执行，但乙对丙享有 10 万元到期债权。甲申请法院向丙发出履行到期债务通知。丙收到通知后向法院提出异议，称该欠款已经清偿。

请回答：此时法院能否对丙强制执行？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 丙提出的异议是程序异议还是实体异议？
2. 次债务人提出实体异议后，执行法院能否实质审查并继续执行？
3. 甲如认为异议不成立，应另行采取何种救济？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

不能。第三人丙提出异议后，法院不得对丙强制执行，代位执行程序失败。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

1. 到期债权执行以第三人没有提出有效异议为前提。
2. 丙主张债务已经清偿，属于对债权存在与否的实体异议；执行程序不能直接审理该实体争议。
3. 法院不得继续对丙强制执行，甲可通过代位权诉讼等实体程序解决。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原创·已核验

民诉每日一问 Day 67 | 执行共有财产时的三条析产路径

2026-04-16 觉晓法考 / 教师公开账号·韩心怡 | 民事诉讼法·共有财产析产路径

[公开原题与公布答案留存入口](#)[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题图与公布解析已核验。易错点：认为执行法院可以不经析产直接处分共有财产的全部。
本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

执行程序中发现，拟执行的财产属于被执行人与他人共有。

请回答：析产的路径有哪些？请分别简述。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 共有人协议分割如何进入执行程序？
2. 共有人能否主动提起析产诉讼？
3. 申请执行人在什么条件下可以代位提起析产诉讼？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

析产有三条路径：1. 共有人达成分割协议并经债权人认可；2. 共有人提起析产诉讼；3. 申请执行人代位提起析产诉讼。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

1. 共有人可以协议分割，但该协议影响执行债权时应经申请执行人认可，避免通过分割逃避执行。
2. 任一共有人可以提起析产诉讼，由法院确定共有物的分割方式与份额。
3. 被执行人急于行使析产权利、影响债权实现时，申请执行人可依法代位提起析产诉讼。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原发·已核验

民诉每日一问 Day 68 | 两类执行异议的主体与管辖

2026-04-17 觉晓法考 / 教师公开账号·韩心怡 | 民事诉讼法·执行行为异议、执行标的异议

[公开原题与公布答案留存入口](#)[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题图与公布解析已核验。易错点：混淆利害关系人与案外人，或者认为执行标的异议直接向执行法院以外的法院起诉。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

请分别回答：

1. 提出执行行为异议的主体和提出执行标的异议的主体有何不同？
2. 执行行为异议和执行标的异议的管辖法院有无不同？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 哪些主体可以提出执行行为异议？
2. 谁有资格提出执行标的异议？
3. 两类异议分别由哪一法院审查？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

1. 当事人和利害关系人都可以提出执行行为异议；只有案外人才能提出执行标的异议。2. 两类异议的管辖法院没有不同，均为执行法院。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

1. 执行行为异议针对执行措施或程序违法，申请主体包括当事人和利害关系人。
2. 执行标的异议针对案外人对被执行财产主张足以排除执行的实体权利，提出主体是案外人。
3. 两类异议均向负责执行的法院提出，但后续救济路径并不相同。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原发·已核验

民诉每日一问 Day 69 | 案外人异议成立后申请执行人的救济

2026-04-18 觉晓法考 / 教师公开账号·韩心怡 | 民事诉讼法·申请执行人执行异议之诉

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题图与公布解析已核验。易错点：把案外人执行异议之诉与申请执行人执行异议之诉的原被告方向写反。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

易某依据生效判决，申请法院强制执行王某应向其支付的 5 万元损害赔偿金。执行中，法院扣押了王某的一套玉器。案外人谢某提出异议，称该玉器是其借给王某使用的，所有权属于自己。法院审查后认为谢某异议理由成立，裁定中止对该财产的执行。

请回答：此时易某有何救济途径？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 易某应提起申请执行人执行异议之诉还是复议？
2. 该诉讼中谁是原告、被告？
3. 王某在诉讼中的地位如何确定？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

易某可以提起申请执行人执行异议之诉；易某是原告，谢某是被告，王某的诉讼地位视其态度而定。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

1. 案外人异议成立并中止执行后，申请执行人认为案外人权利不足以排除执行的，可依法提起申请执行人执行异议之诉。
2. 申请执行人易某为原告，案外人谢某为被告。
3. 被执行人王某反对易某请求的，作为共同被告；不反对的，可以列为第三人。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

教师原创·已核验

民诉每日一问 Day 70 | 约定县仲裁委的仲裁条款是否有效

2026-04-19 觉晓法考 / 教师公开账号·韩心怡 | 民事诉讼法·仲裁协议效力、仲裁机构约定

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题图与公布解析已核验。易错点：认为写了‘仲裁’二字即当然排除法院管辖。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

甲与乙签订一份大闸蟹买卖合同，同时约定：合同履行过程中发生纠纷，提交 A 县仲裁委员会解决。甲收到乙提供的 50 盒“大闸蟹”后，认为其中并非大闸蟹，而只是不值钱的水晶蟹。

请回答：甲能否通过仲裁解决该纠纷？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 仲裁协议对仲裁委员会的约定应达到何种明确程度？
2. A 县不存在仲裁委员会时，能否据约定确定唯一仲裁机构？
3. 仲裁协议无效后当事人应如何解决实体争议？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

不能。双方达成的仲裁协议无效，因为县不存在仲裁委员会。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

1. 仲裁协议应当包含明确的仲裁意思表示、仲裁事项和选定的仲裁委员会。
2. 当事人约定的 A 县仲裁委员会客观不存在，且不能据此确定唯一仲裁机构；无法达成补充协议时，仲裁协议无效。
3. 任何一方均不能依据该条款单方启动仲裁，可以依法向有管辖权的法院起诉。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

第二编

2016-2025 历年主观题

57 个分题训练条目 | 官方题面与回忆版分层

本编说明

每题从新页开始。题面之后紧接训练设问和完整原创答案；来源状态及原始入口置于题末。

2016 年度

2016 年国家司法考试试卷四

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

官方公布

2016 年第一题 | 法律面前人人平等、严格司法

2016 2016 年国家司法考试试卷四 · 历年真题 | 习近平法治思想/法理 · 法律面前人人平等、严格司法

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

结合材料论述法律面前人人平等及严格司法对公平正义的保障。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
- 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
- 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
- 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

围绕平等适用法律、司法权依法独立公正行使、以事实为根据以法律为准绳、程序公正与裁判公信展开。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“结合材料论述法律面前人人平等及严格司法对公平正义的保障。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2016 年第二题 | 错误认识、因果关系、犯罪形态

2016 2016 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 刑法·错误认识、因果关系、犯罪形态

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

围绕扣押画作、行为人误以为被害人死亡而掩埋、后续救助等连续事实分析刑事责任。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“错误认识、因果关系、犯罪形态”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

逐行为、逐主体分析故意内容，区分对象或因果进程错误，评价前后行为的罪数、未遂既遂和介入因素。

二、适用规则与审查标准

1. 结果犯应审查行为是否制造法所不允许的风险、风险是否在结果中实现以及是否存在异常介入因素。认识错误须区分对象错误、打击错误和因果进程错误，再判断是否阻却故意既遂或影响罪数。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“围绕扣押画作、行为人误以为被害人死亡而掩埋、后续救助等连续事实分析刑事责任。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2016 年第三题 | 侦查、证据与程序救济

2016 2016 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 刑事诉讼法·侦查、证据与程序救济

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

综合侦查取证、强制措施和审判程序事实判断程序是否合法。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“侦查、证据与程序救济”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
- 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
- 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
- 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按主体权限、期限、告知与救济、证据取得合法性分别审查，结论后写明排除或补救方式。

二、适用规则与审查标准

1. 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“综合侦查取证、强制措施和审判程序事实判断程序是否合法。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2016 年第四题 | 合同、担保与物权变动

2016 2016 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 民法·合同、担保与物权变动

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

在多方交易关系中识别合同效力、物权变动和担保责任。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“合同、担保与物权变动”画出法律关系并确定请求权基础。
- 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
- 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
- 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先画法律关系图，再按合同效力—履行抗辩—担保从属性—物权公示顺序作答。

二、适用规则与审查标准

1. 民商事合同题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“在多方交易关系中识别合同效力、物权变动和担保责任。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2016 年第五题 | 公司治理与股东责任

2016 2016 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 商法·公司治理与股东责任

[公开原题与公布答案留存入口](#)[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

围绕公司决议、出资与对外交易分析公司及股东责任。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“公司治理与股东责任”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

区分内部决议效力与外部交易效力，审查代表权限、善意相对人和股东出资责任。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“围绕公司决议、出资与对外交易分析公司及股东责任。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2016 年第六题 | 当事人、管辖、证明责任

2016 2016 年国家司法考试卷四·历年真题 | 民事诉讼法·当事人、管辖、证明责任

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

在复杂民事纠纷中判断当事人、管辖、证明责任和裁判方式。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“当事人、管辖、证明责任”确定管辖法院、适格当事人和程序条件。
- 分配证明责任并判断现有证据能否达到证明标准。
- 说明程序违法的补救方式及法院应作出的裁判。
- 实体责任与程序结论应当分别如何表述？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先处理程序门槛，再分配证明责任；实体结论与程序结论分段书写。

二、适用规则与审查标准

- 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。
- 民事程序问题应先处理主管与管辖，再处理当事人、诉讼标的和请求。重复起诉通常要求前后诉当事人、诉讼标的和请求实质相同；送达和缺席审判必须以合法程序和充分保障诉权为前提。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“在复杂民事纠纷中判断当事人、管辖、证明责任和裁判方式。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2016 年第七题 | 行政行为合法性与救济

2016 2016 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 行政法·行政行为合法性与救济

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

围绕行政许可或处罚争议判断主体、程序、复议诉讼与裁判。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“行政行为合法性与救济”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

以被诉行政行为为中心，依主体权限、事实证据、法律适用、法定程序、裁量审查五步展开。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“围绕行政许可或处罚争议判断主体、程序、复议诉讼与裁判。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2017 年度

2017 年国家司法考试试卷四

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

官方公布

2017 年第一题 | 天理、国法、人情与司法公正

2017 2017 年国家司法考试试卷四 · 历年真题 | 习近平法治思想/法理 · 天理、国法、人情与司法公正

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

围绕裁判如何兼顾法律效果、社会效果和公众认同展开论述。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
- 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
- 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
- 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

坚持依法裁判是前提，通过释法说理、程序参与和价值衡量实现政治效果、法律效果、社会效果统一。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“围绕裁判如何兼顾法律效果、社会效果和公众认同展开论述。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2017 年第二题 | 绑架、敲诈勒索、认识错误、遗弃

2017 2017 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 刑法·绑架、敲诈勒索、认识错误、遗弃

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

行为人绑错儿童并索财，发生死亡、遗弃和处置尸体等事实，分析各阶段刑责。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“绑架、敲诈勒索、认识错误、遗弃”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按绑架故意、索财对象错误、死亡结果归责、后续遗弃或毁灭证据等逐段评价，并处理罪数。

二、适用规则与审查标准

1. 结果犯应审查行为是否制造法所不允许的风险、风险是否在结果中实现以及是否存在异常介入因素。认识错误须区分对象错误、打击错误和因果进程错误，再判断是否阻却故意既遂或影响罪数。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“行为人绑错儿童并索财，发生死亡、遗弃和处置尸体等事实，分析各阶段刑责。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2017 年第三题 | 上诉抗诉、二审、再审与裁判效力

2017 2017 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 刑事诉讼法·上诉抗诉、二审、再审与裁判效力

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

强奸案一审无罪后检察机关抗诉，继而发生二审和再审，判断各程序及裁判效力。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“上诉抗诉、二审、再审与裁判效力”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
2. 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
3. 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
4. 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

区分抗诉类型与期限，审查二审全面审查、上诉不加刑适用和再审启动主体，最后确定生效裁判。

二、适用规则与审查标准

1. 刑事二审实行全面审查；仅被告一方上诉时受上诉不加刑限制，但检察机关抗诉或自诉人上诉等法定例外另论。再审启动、改判和发回重审应分别依据事实证据、法律适用与程序违法程度。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“强奸案一审无罪后检察机关抗诉，继而发生二审和再审，判断各程序及裁判效力。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2017 年第四题 | 借贷、让与担保、保证、买卖租赁与保险

2017 2017 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 民法·借贷、让与担保、保证、买卖租赁与保险

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

借款与房屋买卖担保、个人独资企业、保证质押、房屋转让出租和火灾保险交织。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“借贷、让与担保、保证、买卖租赁与保险”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按基础债权、担保安排效力、物权变动、买卖不破租赁与保险代位分别作答，避免一笔交易一概而论。

二、适用规则与审查标准

1. 房屋租赁登记备案原则上不是合同生效要件；租赁期限超过二十年的，超过部分无效。非金钱债务原则上可请求继续履行，但法律上或事实上不能履行、标的不适于强制履行或费用过高等情形除外。
2. 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“借款与房屋买卖担保、个人独资企业、保证质押、房屋转让出租和火灾保险交织。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2017 年第五题 | 资本减少、董监高、股份回购、解散清算

2017 2017 年国家司法考试试卷四 · 历年真题 | 商法 · 资本减少、董监高、股份回购、解散清算

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)
[打开公布答案 / 解析原页](#)

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。
本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

公司治理中涉及减资、管理人员解任、股份回购及解散清算。
除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“资本减少、董监高、股份回购、解散清算”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

分别审查决议机关和程序、债权人保护、法定回购事由、忠实勤勉义务以及解散清算顺序。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“公司治理中涉及减资、管理人员解任、股份回购及解散清算。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2017 年第六题 | 高空坠物、当事人、送达、缺席审判

2017 2017 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 民事诉讼法·高空坠物、当事人、送达、缺席审判

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

窗户坠落致伤，题目连续追问管辖、当事人、证明责任、送达与缺席审判。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“高空坠物、当事人、送达、缺席审判”确定管辖法院、适格当事人和程序条件。
2. 分配证明责任并判断现有证据能否达到证明标准。
3. 说明程序违法的补救方式及法院应作出的裁判。
4. 实体责任与程序结论应当分别如何表述？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先锁定侵权责任主体及可能追加的当事人，再审查侵权地管辖、举证责任、合法送达和缺席裁判条件。

二、适用规则与审查标准

1. 民事程序问题应先处理主管与管辖，再处理当事人、诉讼标的和请求。重复起诉通常要求前后诉当事人、诉讼标的和请求实质相同；送达和缺席审判必须以合法程序和充分保障诉权为前提。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“窗户坠落致伤，题目连续追问管辖、当事人、证明责任、送达与缺席审判。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2017 年第七题 | 工业盐许可处罚、听证、复议、法治政府

2017 2017 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 行政法·工业盐许可处罚、听证、复议、法治政府

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

工业盐经营引发许可、处罚、听证、复议和被告争议，并要求论述放管服背景下的法治政府。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“工业盐许可处罚、听证、复议、法治政府”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

案例部分按许可或处罚性质、程序权利、复议决定及被告规则作答；论述部分围绕职能科学、权责法定、执法严明、公开公正和服务型政府。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“工业盐经营引发许可、处罚、听证、复议和被告争议，并要求论述放管服背景下的法治政府。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2018 年度

2018 年国家统一法律职业资格考试主观题

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。

回忆版·多源核验

2018 年第一题 | 中国特色社会主义法治道路

2018 2018 年国家统一法律职业资格考试主观题 · 历年真题 | 习近平法治思想/法理 · 中国特色社会主义法治道路

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

论述坚定走中国特色社会主义法治道路的核心要求。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
2. 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
3. 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
4. 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

以党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一为主线，说明道路自信、制度优势和实践要求。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“论述坚定走中国特色社会主义法治道路的核心要求。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2018 年第二题 | 信用卡、黑恶犯罪、绑架、枪支与结果归责

2018 2018 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑法·信用卡、黑恶犯罪、绑架、枪支与结果归责

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)
[打开公布答案 / 解析原页](#)

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。
本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

POS 机超额刷卡、涉黑团伙、绑架、枪支及死亡结果等多行为综合分析。
除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“信用卡、黑恶犯罪、绑架、枪支与结果归责”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按时间轴拆分各行为，处理财产犯罪、共同犯罪、绑架与死亡结果、枪支犯罪及罪数。

二、适用规则与审查标准

1. 结果犯应审查行为是否制造法所不允许的风险、风险是否在结果中实现以及是否存在异常介入因素。认识错误须区分对象错误、打击错误和因果进程错误，再判断是否阻却故意既遂或影响罪数。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“POS 机超额刷卡、涉黑团伙、绑架、枪支及死亡结果等多行为综合分析。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2018 年第三题 | 证据、因果关系与法律文书

2018 2018 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑事诉讼法·证据、因果关系与法律文书

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

要求围绕证据对死亡因果关系和延误救助进行判断，并完成法律文书式论证。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“证据、因果关系与法律文书”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
- 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
- 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
- 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

建立证据链，分别评价证据能力和证明力；结论必须回应合理怀疑及法律文书格式。

二、适用规则与审查标准

- 结果犯应审查行为是否制造法所不允许的风险、风险是否在结果中实现以及是否存在异常介入因素。认识错误须区分对象错误、打击错误和因果进程错误，再判断是否阻却故意既遂或影响罪数。
- 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“要求围绕证据对死亡因果关系和延误救助进行判断，并完成法律文书式论证。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2018 年第四题 | 借贷、保证、重复起诉

2018 2018 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 民法/民事诉讼法·借贷、保证、重复起诉

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

借贷担保关系与民事诉讼程序交叉，涉及保证责任、诉讼标的和重复起诉。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“借贷、保证、重复起诉”画出法律关系并确定请求权基础。
- 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
- 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
- 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先处理实体债权和保证，再对照当事人、诉讼标的、诉讼请求判断是否重复起诉。

二、适用规则与审查标准

- 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。
- 民事程序问题应先处理主管与管辖，再处理当事人、诉讼标的和请求。重复起诉通常要求前后诉当事人、诉讼标的和请求实质相同；送达和缺席审判必须以合法程序和充分保障诉权为前提。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“借贷担保关系与民事诉讼程序交叉，涉及保证责任、诉讼标的和重复起诉。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2018 年第五题 | 股权代持、出资、股权转让与善意取得

2018 2018 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 商法·股权代持、出资、股权转让与善意取得

[公开原题与公布答案留存入口](#)[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

围绕公司股权代持、出资义务和股权转让效力分析。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“股权代持、出资、股权转让与善意取得”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

区分代持内部关系与外部登记效力，审查出资责任、转让处分权限及相对人善意。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“围绕公司股权代持、出资义务和股权转让效力分析。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2018 年第选做题 | 强制拆除、程序与赔偿

2018 2018 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 行政法·强制拆除、程序与赔偿

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

对强制拆除行为的权限、程序、救济和损失赔偿进行分析。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“强制拆除、程序与赔偿”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

分别判断强拆决定和实施行为，审查催告、公告、复议诉讼和行政赔偿举证。

二、适用规则与审查标准

1. 行政强制须有法定权限和依据，并遵守批准、告知、催告、听取陈述申辩、作出强制执行决定及公告等程序。强制措施与行政强制执行应分开定性，违法实施造成损害的再进入行政赔偿审查。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“对强制拆除行为的权限、程序、救济和损失赔偿进行分析。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2019 年度

2019 年国家统一法律职业资格考试主观题

公开回忆题与教师解析综合整理。

回忆版·多源核验

2019 年第一题 | 法治政府

2019 2019 年国家统一法律职业资格考试主观题 · 历年真题 | 习近平法治思想/法理 · 法治政府

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题与教师解析综合整理。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

结合材料论述依法全面履行政府职能和法治政府建设。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
2. 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
3. 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
4. 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

围绕职权法定、权责统一、规范执法、公开监督和服务效能组织。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“结合材料论述依法全面履行政府职能和法治政府建设。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2019 年第二题 | 共同抢劫、诈骗、受贿、银行卡犯罪

2019 2019 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑法·共同抢劫、诈骗、受贿、银行卡犯罪

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题与教师解析综合整理。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

共同抢劫中的认识错误及死亡结果，与贷款诈骗、车辆质押诈骗、受贿、盗刷银行卡等连续事实。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“共同抢劫、诈骗、受贿、银行卡犯罪”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按行为人和行为段落确定罪名、共同故意、结果归责、身份犯和罪数，不用一个总罪名包办。

二、适用规则与审查标准

1. 共同犯罪以共同故意和共同实行、帮助或教唆行为为基础。各共犯仅对共同故意范围内及可归责的结果负责；超出共同故意的过限行为原则上由实施者单独承担。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“共同抢劫中的认识错误及死亡结果，与贷款诈骗、车辆质押诈骗、受贿、盗刷银行卡等连续事实。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2019 年第三题 | 证据不足与无罪判决

2019 2019 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑事诉讼法·证据不足与无罪判决

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题与教师解析综合整理。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

以证据体系存在矛盾为背景，判断能否达到排除合理怀疑及相应裁判。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“证据不足与无罪判决”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
2. 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
3. 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
4. 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

逐项审查取证合法性和证明力，证据链不能闭合时贯彻疑罪从无。

二、适用规则与审查标准

1. 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“以证据体系存在矛盾为背景，判断能否达到排除合理怀疑及相应裁判。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2019 年第四题 | 以物抵债、债权人撤销权、夫妻保证、票据质押

2019 2019 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 民法/民事诉讼法·以物抵债、债权人撤销权、夫妻保证、票据质押

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)
[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题与教师解析综合整理。
本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

多层合同担保事实涉及以物抵债、债权保全、夫妻一方保证、票据质押与诉讼保全。
除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“以物抵债、债权人撤销权、夫妻保证、票据质押”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先确定主债权，再分别判断代物清偿、撤销权要件、保证效力、票据质押公示及保全程序。

二、适用规则与审查标准

1. 民商事合同题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“多层合同担保事实涉及以物抵债、债权保全、夫妻一方保证、票据质押与诉讼保全。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2019 年第五题 | 股权质押、代持、重整与增资

2019 2019 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 商法·股权质押、代持、重整与增资

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题与教师解析综合整理。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

公司股权质押和代持关系进入重整、增资场景后的权利顺位。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“股权质押、代持、重整与增资”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

以公司登记、质权设立、代持内部外部效力和重整程序中的权利申报为轴作答。

二、适用规则与审查标准

1. 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。
2. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“公司股权质押和代持关系进入重整、增资场景后的权利顺位。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2019 年第选做题 | 行政许可与处罚救济

2019 2019 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 行政法·行政许可与处罚救济

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题与教师解析综合整理。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

行政机关作出许可或处罚后引发复议与诉讼。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“行政许可与处罚救济”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按行为性质、原告资格、复议机关、被告和裁判方式完成闭环。

二、适用规则与审查标准

1. 行政许可的不利变动应依原因区分撤销、撤回、注销与吊销。违法取得通常进入撤销，依据变化或公共利益需要可能适用撤回，法定终止情形适用注销，具有惩戒性的吊销才属于行政处罚；既有许可还涉及法不溯及既往和信赖保护。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“行政机关作出许可或处罚后引发复议与诉讼。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2020 年度

2020 年国家统一法律职业资格考试主观题

公开回忆题汇总。

回忆版·多源核验

2020 年第一题 | 国家治理现代化、依法防疫

2020 2020 年国家统一法律职业资格考试主观题 · 历年真题 | 习近平法治思想/法理 · 国家治理现代化、依法防疫

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

结合疫情防控论述法治在国家治理体系和治理能力现代化中的作用。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
2. 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
3. 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
4. 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

从依法决策、依法行政、权利保障、应急治理和社会协同说明法治固根本、稳预期、利长远。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“结合疫情防控论述法治在国家治理体系和治理能力现代化中的作用。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2020 年第二题 | 盗伐林木、职务犯罪、敲诈勒索与因果关系

2020 2020 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑法·盗伐林木、职务犯罪、敲诈勒索与因果关系

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)
[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

林木采伐、国家工作人员、装修纠纷、敲诈勒索、互殴及死亡结果交织。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“盗伐林木、职务犯罪、敲诈勒索与因果关系”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

逐段判断行为对象和身份，处理财产犯罪与职务犯罪、敲诈勒索、正当防卫或互殴、死亡结果归责。

二、适用规则与审查标准

1. 结果犯应审查行为是否制造法所不允许的风险、风险是否在结果中实现以及是否存在异常介入因素。认识错误须区分对象错误、打击错误和因果进程错误，再判断是否阻却故意既遂或影响罪数。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“林木采伐、国家工作人员、装修纠纷、敲诈勒索、互殴及死亡结果交织。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2020 年第三题 | 网络犯罪管辖、讯问录音录像、鉴定意见

2020 2020 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑事诉讼法·网络犯罪管辖、讯问录音录像、鉴定意见

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

网络犯罪侦查涉及管辖，口供与同步录音录像不一致，价格认定材料性质存疑。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“网络犯罪管辖、讯问录音录像、鉴定意见”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
- 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
- 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
- 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先审查管辖连接点；口供矛盾需结合录音录像判断合法性真实性；价格认定是否属于鉴定意见应依法定程序和主体资格判断。

二、适用规则与审查标准

- 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。
- 民事程序问题应先处理主管与管辖，再处理当事人、诉讼标的和请求。重复起诉通常要求前后诉当事人、诉讼标的和请求实质相同；送达和缺席审判必须以合法程序和充分保障诉权为前提。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“网络犯罪侦查涉及管辖，口供与同步录音录像不一致，价格认定材料性质存疑。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2020 年第四题 | 房地产融资、保证、浮动抵押、破产重整

2020 2020 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 民法/商法/民事诉讼法·房地产融资、保证、浮动抵押、破产重整

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

房地产开发融资串联股东、保证、浮动抵押、赠与、销售广告、重整及鉴定程序。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“房地产融资、保证、浮动抵押、破产重整”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按主体关系分层，先合同债权和担保顺位，再处理广告承诺、股东责任、破产受理后权利行使与诉讼程序。

二、适用规则与审查标准

1. 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。
2. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“房地产开发融资串联股东、保证、浮动抵押、赠与、销售广告、重整及鉴定程序。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2020 年第选做一题 | 拆迁补偿协议、仲裁条款、信息公开

2020 2020 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 行政法·拆迁补偿协议、仲裁条款、信息公开

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

征收拆迁补偿协议约定仲裁，后又发生信息公开争议。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“拆迁补偿协议、仲裁条款、信息公开”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

行政协议争议原则上走行政诉讼，仲裁约定效力须依行政协议可仲裁性判断；信息公开行为另行审查。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“征收拆迁补偿协议约定仲裁，后又发生信息公开争议。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2020 年第选做二题 | 员工持股、增资、关联交易、股东除名

2020 2020 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 商法·员工持股、增资、关联交易、股东除名

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)
[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

公司员工持股和增资后，董事关联贷款及股东除名引发争议。
除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“员工持股、增资、关联交易、股东除名”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

分别审查出资程序、董事忠实义务与关联交易效力、股东除名的法定条件和催缴程序。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“公司员工持股和增资后，董事关联贷款及股东除名引发争议。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2021 年度

2021 年国家统一法律职业资格考试主观题

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。

回忆版·多源核验

2021 年第一题 | 以人民为中心的法治建设

2021 2021 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 习近平法治思想/法理·以人民为中心的法治建设

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

论述全面依法治国为什么必须坚持以人民为中心。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
2. 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
3. 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
4. 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

以人民主体地位、权益保障、公平正义、全过程人民民主和法治成果共享构建论证。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“论述全面依法治国为什么必须坚持以人民为中心。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2021 年第二题 | 抢劫、信用卡、生产销售伪劣产品、财产性利益

2021 2021 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑法·抢劫、信用卡、生产销售伪劣产品、财产性利益

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)
[打开公布答案 / 解析原页](#)

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。
本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

儿童受胁迫取财、手机银行与信用卡、低档酒冒充、为逃债杀人并取财等事实。
除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“抢劫、信用卡、生产销售伪劣产品、财产性利益”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

区分盗窃转化、抢劫胁迫，信用卡和网络支付犯罪，诈骗与伪劣产品犯罪，以及财产性利益能否成为抢劫对象。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“儿童受胁迫取财、手机银行与信用卡、低档酒冒充、为逃债杀人并取财等事实。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2021 年第三题 | 逮捕比例、认罪认罚、非法证据、回避

2021 2021 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑事诉讼法·逮捕比例、认罪认罚、非法证据、回避

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

考查逮捕必要性、认罪认罚、非法证人证言及派生电子数据、回避与庭前会议。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“逮捕比例、认罪认罚、非法证据、回避”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
2. 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
3. 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
4. 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

分别从强制措施比例原则、程序自愿真实、非法证据排除范围、回避事由与庭前解决程序问题作答。

二、适用规则与审查标准

1. 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“考查逮捕必要性、认罪认罚、非法证人证言及派生电子数据、回避与庭前会议。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2021 年第四题 | 高空抛物、监护、二维码收款、机会损失

2021 2021 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 民法/民事诉讼法·高空抛物、监护、二维码收款、机会损失

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

未成年人高空抛物，物业安全保障、收款二维码、监护责任、缔约机会损失及执行和解交织。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“高空抛物、监护、二维码收款、机会损失”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

区分直接侵权、监护人责任和物业补充责任；合同部分审查表见代理或不当得利、可预见损失；程序部分处理送达、上诉和执行和解。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“未成年人高空抛物，物业安全保障、收款二维码、监护责任、缔约机会损失及执行和解交织。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2021 年第五题 | 资本公积、董事责任、投资协议与出资

2021 2021 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 商法·资本公积、董事责任、投资协议与出资

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

资本溢价、董事忠实勤勉义务、补偿协议、股东会决议和出资责任。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“资本公积、董事责任、投资协议与出资”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

明确资本公积用途与程序，审查董事责任归属、对赌或补偿协议效力、决议瑕疵及出资责任。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“资本溢价、董事忠实勤勉义务、补偿协议、股东会决议和出资责任。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2021 年第选做题 | 土地收回、行政赔偿、二审裁判

2021 2021 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 行政法·土地收回、行政赔偿、二审裁判

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

土地收回引发原告被告、行为性质、赔偿证明、第三人和二审漏判补偿问题。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“土地收回、行政赔偿、二审裁判”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先定性收回行为和当事人；赔偿举证结合行政机关违法造成证据灭失规则；二审对漏判请求依法处理。

二、适用规则与审查标准

1. 刑事二审实行全面审查；仅被告一方上诉时受上诉不加刑限制，但检察机关抗诉或自诉人上诉等法定例外另论。再审启动、改判和发回重审应分别依据事实证据、法律适用与程序违法程度。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“土地收回引发原告被告、行为性质、赔偿证明、第三人和二审漏判补偿问题。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2022 年度

2022 年国家统一法律职业资格考试主观题（延期至 2023 年举行）

主观题考试延期至 2023-03-26；公开在线题库显示 180 分、240 分钟、1 道论述题和 5 道案例题。当前保留整卷入口，不对未稳定索引的逐题题面作推断。

回忆版·待逐题复核

2022 年第整卷题 | 一论述题、五案例题

2022 2022 年国家统一法律职业资格考试主观题（延期至 2023 年举行）·历年真题 | 综合·一论述题、五案例题

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

主观题考试延期至 2023-03-26；公开在线题库显示 180 分、240 分钟、1 道论述题和 5 道案例题。当前保留整卷入口，不对未稳定索引的逐题题面作推断。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

2022 年主观题整卷公开回忆入口；逐题题面需在在线题库中核对。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“一论述题、五案例题”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

建议在原页面按卷别查看。由于公开索引不稳定，本版不填充未经核验的具体案情和结论。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“2022 年主观题整卷公开回忆入口；逐题题面需在在线题库中核对。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2023 年度

2023 年国家统一法律职业资格考试主观题

按科目公开回忆与教师解析汇总。

回忆版·多源核验

2023 年第一题 | 全面依法治国

2023 2023 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 习近平法治思想/法理·全面依法治国

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

按科目公开回忆与教师解析汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

结合年度材料论述全面依法治国相关命题。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
- 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
- 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
- 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

原公开页面可访问但摘要未稳定呈现完整题干，本库保留科目入口，答题应以材料关键词确定中心论点。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“结合年度材料论述全面依法治国相关命题。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2023 年第二题 | 帮助信息网络犯罪、侵占/职务行为、自首

2023 2023 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑法·帮助信息网络犯罪、侵占/职务行为、自首

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

按科目公开回忆与教师解析汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

出售银行卡帮助电诈并伴随侵占等行为，重点分析陆某的犯罪和自首。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“帮助信息网络犯罪、侵占/职务行为、自首”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

审查明知程度和帮助行为与上游诈骗的关系，区分帮信与诈骗共犯；再判断财物占有基础和投案、如实供述范围。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“出售银行卡帮助电诈并伴随侵占等行为，重点分析陆某的犯罪和自首。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2023 年第三题 | 年龄证据、合理怀疑、二审处理

2023 2023 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑事诉讼法·年龄证据、合理怀疑、二审处理

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

按科目公开回忆与教师解析汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

抢劫者向盗窃者索财，案件存在年龄证据矛盾，要求判断证明标准和二审处理。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“年龄证据、合理怀疑、二审处理”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
- 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
- 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
- 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

刑事责任年龄必须证据确实充分；无法排除合理怀疑时作有利被告判断，二审依一审事实证据和程序错误选择改判或发回。

二、适用规则与审查标准

- 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。
- 刑事二审实行全面审查；仅被告一方上诉时受上诉不加刑限制，但检察机关抗诉或自诉人上诉等法定例外另论。再审启动、改判和发回重审应分别依据事实证据、法律适用与程序违法程度。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“抢劫者向盗窃者索财，案件存在年龄证据矛盾，要求判断证明标准和二审处理。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2023 年第四题 | 合同、物权与程序综合

2023 2023 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 民法/民事诉讼法·合同、物权与程序综合

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

按科目公开回忆与教师解析汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

年度民事综合回忆题，覆盖合同履行、担保和诉讼程序。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“合同、物权与程序综合”画出法律关系并确定请求权基础。
- 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
- 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
- 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按法律关系图拆分请求权基础，再写抗辩、担保顺位和程序处理。

二、适用规则与审查标准

1. 民商事合同题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“年度民事综合回忆题，覆盖合同履行、担保和诉讼程序。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2023 年第五题 | 公司资本、法定代表人、出资加速到期、破产

2023 2023 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 商法·公司资本、法定代表人、出资加速到期、破产

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

按科目公开回忆与教师解析汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

公司资本运作、法定代表人订约、股东出资加速到期与破产程序。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“公司资本、法定代表人、出资加速到期、破产”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
- 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
- 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
- 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

区分代表权限内部限制与外部效力，审查出资期限利益的例外、债权人保护和破产受理后的集中清偿。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“公司资本运作、法定代表人订约、股东出资加速到期与破产程序。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2023 年第选做题 | 行政行为与救济综合

2023 2023 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 行政法·行政行为与救济综合

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

按科目公开回忆与教师解析汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

年度行政法选做回忆题。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“行政行为与救济综合”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按行政主体、行为性质、合法性、复议诉讼和裁判方式五层组织；具体结论以原页卷别为准。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“年度行政法选做回忆题。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2024 年度

2024 年国家统一法律职业资格考试主观题

公开机构教师回忆与解析合辑。

回忆版·多源核验

2024 年第一题 | 高水平社会主义市场经济与法治保障

2024 2024 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 习近平法治思想/法理·高水平社会主义市场经济与法治保障

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

论述法治如何保障高水平社会主义市场经济和改革发展。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
- 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
- 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
- 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

以产权保护、公平竞争、统一市场、规范政府行为和稳定预期为论证层次。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“论述法治如何保障高水平社会主义市场经济和改革发展。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2024 年第二题 | 冒充警察、电信诈骗、预备未遂、共同犯罪

2024 2024 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑法·冒充警察、电信诈骗、预备未遂、共同犯罪

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

冒充警察实施电信诈骗，涉及犯罪预备与未遂；同伙入户并取得香烟等财物。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“冒充警察、电信诈骗、预备未遂、共同犯罪”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
- 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
- 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
- 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

逐人判断共同故意和分工，识别诈骗着手与未遂，另评入户取财行为及罪数。

二、适用规则与审查标准

1. 共同犯罪以共同故意和共同实行、帮助或教唆行为为基础。各共犯仅对共同故意范围内及可归责的结果负责；超出共同故意的过限行为原则上由实施者单独承担。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“冒充警察实施电信诈骗，涉及犯罪预备与未遂；同伙入户并取得香烟等财物。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2024 年第三题 | 取保候审、上诉不加刑、抗诉

2024 2024 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑事诉讼法·取保候审、上诉不加刑、抗诉

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

围绕取保候审期限、上诉或抗诉后的二审裁判限制等问题。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“取保候审、上诉不加刑、抗诉”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
- 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
- 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
- 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

核对强制措施期限和变更解除义务；仅被告上诉时适用上诉不加刑，有检察抗诉等情形另论。

二、适用规则与审查标准

1. 刑事二审实行全面审查；仅被告一方上诉时受上诉不加刑限制，但检察机关抗诉或自诉人上诉等法定例外另论。再审启动、改判和发回重审应分别依据事实证据、法律适用与程序违法程度。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“围绕取保候审期限、上诉或抗诉后的二审裁判限制等问题。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2024 年第四题 | 民商事综合

2024 2024 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 民法/民事诉讼法·民商事综合

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

年度民商事综合回忆题，涵盖合同、担保及诉讼处理。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“民商事综合”画出法律关系并确定请求权基础。
- 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
- 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
- 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

以请求权基础为主线，程序问题单独编号，避免实体程序混写。

二、适用规则与审查标准

- 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“年度民商事综合回忆题，涵盖合同、担保及诉讼处理。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2024 年第五题 | 公司与破产综合

2024 2024 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 商法·公司与破产综合

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

公司治理、出资和破产相关年度选做题。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“公司与破产综合”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
- 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
- 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
- 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

依公司资本规则、决议权限、董监高责任和破产集中清偿顺序作答。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“公司治理、出资和破产相关年度选做题。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2024 年第选做题 | 行政行为合法性综合

2024 2024 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 行政法·行政行为合法性综合

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

行政法年度选做题，涉及行政执法与诉讼救济。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“行政行为合法性综合”先确定行政行为性质及其法律依据。
- 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
- 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
- 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

对每一问先定性行为，再写主体、依据、程序、裁量和救济。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“行政法年度选做题，涉及行政执法与诉讼救济。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2025 年度

2025 年国家统一法律职业资格考试主观题

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。

回忆版·多源核验

2025 年第一题 | 中华法治文明与理论创新

2025 2025 年国家统一法律职业资格考试主观题 · 历年真题 | 习近平法治思想/法理 · 中华法治文明与理论创新

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

围绕中华法治文明，论述马克思主义基本原理同中国具体实际、中华优秀传统文化相结合。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
- 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
- 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
- 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

以理论根基、文化传承、实践创新和建设中国特色社会主义法治体系为层次，避免只罗列口号。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“围绕中华法治文明，论述马克思主义基本原理同中国具体实际、中华优秀传统文化相结合。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2025 年第二题 | 刑法综合案例

2025 2025 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑法·刑法综合案例

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

年度刑法回忆题为多行为、多主体综合案例。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“刑法综合案例”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先列时间轴和行为人，再逐行为判断构成要件、形态、共同犯罪、罪数和量刑情节；具体事实以原页为准。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“年度刑法回忆题为多行为、多主体综合案例。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都必须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2025 年第三题 | 认罪认罚、行政处罚材料、鉴定、侦查实验、抗诉

2025 2025 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑事诉讼法·认罪认罚、行政处罚材料、鉴定、侦查实验、抗诉

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

郑某案涉及认罪认罚、既往行政处罚材料用途、受污染血样鉴定、侦查实验、证人证言及期限后补充抗诉。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“认罪认罚、行政处罚材料、鉴定、侦查实验、抗诉”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
- 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
- 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
- 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

分别审查认罪认罚自愿真实性、行政材料转化使用条件、鉴定检材可靠性、侦查实验程序、证言审查和抗诉期限；程序违法与证据排除不可一概而论。

二、适用规则与审查标准

- 行政处罚需同时审查处罚设定依据、管辖和执法资格、事实证据、告知与听证、陈述申辩、裁量和决定送达。已满十四周岁不满十八周岁的，应依法从轻或减轻处罚；现场制止措施与最终处罚分开评价。
- 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。
- 刑事二审实行全面审查；仅被告一方上诉时受上诉不加刑限制，但检察机关抗诉或自诉人上诉等法定例外另论。再审启动、改判和发回重审应分别依据事实证据、法律适用与程序违法程度。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“郑某案涉及认罪认罚、既往行政处罚材料用途、受污染血样鉴定、侦查实验、证人证言及期限后补充抗诉。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2025 年第四题 | 民商事综合

2025 2025 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 民法/民事诉讼法·民商事综合

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。
本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

年度民商事综合回忆题，包含多重合同和程序争点。
除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“民商事综合”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

建立人物关系与请求权表，按合同效力、履行、担保、侵权或不当得利及程序逐问回应。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“年度民商事综合回忆题，包含多重合同和程序争点。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2025 年第五题 | 公司法与破产法

2025 2025 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 商法·公司法与破产法

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

年度商法选做题围绕新公司法语境下的资本与治理。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“公司法与破产法”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

优先核对新公司法施行后的出资期限、股东责任、决议和董监高义务，再处理破产影响。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“年度商法选做题围绕新公司法语境下的资本与治理。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2025 年第选做题 | 行政法综合

2025 2025 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 行政法·行政法综合

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整训练题面

行政执法、复议或诉讼救济综合回忆题。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“行政法综合”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

逐问标出行为性质、主体、程序和裁判方式；与教师答案冲突处保留分歧，不把回忆版写成官方答案。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“行政执法、复议或诉讼救济综合回忆题。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如题面事实或公开回忆存在两种可能，应先写主流结论，再分别使用“若……则……”处理条件分支。无论采取何种观点，都须保持前提、规则、涵摄和结论一致。

第三编

2026 法治思想 主观题带背

15 个专题 | 依据十二个坚持与权威资料校准

本编说明

每题从新页开始。题面之后紧接训练设问和完整原创答案；来源状态及原始入口置于题末。

权威来源已核验

第 00 讲 | 十二个坚持总纲

2026 权威框架 | 必背 | 核验 2026-08-31

主观题设问

如何概括习近平法治思想的核心要义？

本库原创背诵稿

习近平法治思想内涵丰富、逻辑严密、系统完备，核心要义集中体现为十二个坚持：坚持党的领导、以人民为中心、中国特色社会主义法治道路、依宪治国依宪执政、在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家、建设中国特色社会主义法治体系、共同推进与一体建设、科学立法严格执法公正司法全民守法、统筹国内法治和涉外法治、建设高素质法治工作队伍、抓住领导干部关键少数，以及依法治国和依规治党有机统一。

关键词骨架

领导 → 人民 → 道路 → 宪法 → 现代化 → 法治体系 → 共同推进一体建设 → 四个环节 → 国内涉外 → 队伍 → 关键少数 → 治国治党

闭卷自测

- 1. 能否完整写出十二项？
- 2. 第五项的新表述是什么？
- 3. 新增的第十二项是什么？

公开内容要旨

2025 年版《学习纲要》把核心要义发展为十二个坚持，并更新第五项表述。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

权威来源已核验

第 01 讲 | 坚持党对全面依法治国的领导

十二个坚持 | 必背 | 核验 2026-08-31

主观题设问

为什么以及如何坚持党对全面依法治国的领导？

本库原创背诵稿

党的领导是中国特色社会主义法治之魂，是全面依法治国的根本保证。全面依法治国不是削弱党的领导，而是通过法治把党的主张和人民意愿转化为国家意志。必须健全党领导全面依法治国的制度和工作机制，把党的领导贯彻到立法、执法、司法、守法全过程和各方面，实现党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法，确保全面依法治国沿着正确政治方向推进。

关键词骨架

法治之魂 → 根本保证 → 制度机制 → 全过程各方面 → 领导立法 → 保证执法 → 支持司法 → 带头守法

闭卷自测

- 1. 党的领导在全面依法治国中的定位是什么？
- 2. 如何处理党的领导与依法治国的关系？
- 3. 全过程领导的四个落点是什么？

公开内容要旨

党的领导是中国特色社会主义法治之魂，是全面依法治国的根本保证。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

权威来源已核验

第 02 讲 | 坚持以人民为中心

十二个坚持 | 必背 | 核验 2026-08-31

主观题设问

全面依法治国为什么必须坚持以人民为中心？

本库原创背诵稿

人民是全面依法治国最广泛、最深厚的基础。推进法治建设，根本目的是依法保障人民权益、维护社会公平正义、促进人的全面发展。必须把体现人民利益、反映人民愿望、维护人民权益、增进人民福祉落实到法治建设全过程，使法律及其实施充分体现人民意志；同时依靠人民推进法治，通过全过程人民民主吸收民意、汇集民智，让人民在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中感受到公平正义。

关键词骨架

根本立场 → 为了人民 → 依靠人民 → 保障权益 → 公平正义 → 全过程人民民主 → 法治获得感

闭卷自测

- 1. 人民在全面依法治国中的地位是什么？
- 2. “为了人民”和“依靠人民”分别如何展开？
- 3. 公平正义如何落到具体法治环节？

公开内容要旨

以人民为中心是全面依法治国的根本立场，法治建设要为了人民、依靠人民、保护人民。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

权威来源已核验

第 03 讲 | 坚持中国特色社会主义法治道路

十二个坚持 | 必背 | 核验 2026-08-31

主观题设问

中国特色社会主义法治道路的核心要义是什么？

本库原创背诵稿

全面依法治国必须走中国特色社会主义法治道路。其核心要义是坚持党的领导、坚持中国特色社会主义制度、贯彻中国特色社会主义法治理论，三者统一于中国特色社会主义法治伟大实践。既要学习借鉴世界优秀法治文明成果，又必须从我国国情和实际出发，决不能照搬别国模式和做法。道路自信最终体现为坚持和完善中国特色社会主义法治体系，运用法治保障中国式现代化。

关键词骨架

唯一正确道路 → 党的领导 → 社会主义制度 → 法治理论 → 三者统一 → 立足国情 → 借鉴不照搬

闭卷自测

1. 道路的三项核心要义是什么？
2. 如何对待域外法治经验？
3. 道路自信如何转化为制度实践？

公开内容要旨

坚持中国特色社会主义法治道路是全面依法治国的唯一正确道路。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

权威来源已核验

第 04 讲 | 坚持依宪治国、依宪执政

十二个坚持 | 必背 | 核验 2026-08-31

主观题设问

如何理解依宪治国、依宪执政是全面依法治国的首要任务？

本库原创背诵稿

宪法是国家根本法，是治国安邦的总章程，具有最高法律地位、法律权威和法律效力。坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。必须全面贯彻实施宪法，完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，健全保证宪法全面实施的制度体系，加强宪法监督，推进合宪性审查，维护国家法治统一，并通过宪法宣传教育增强全社会宪法意识。

关键词骨架

根本法 → 总章程 → 最高效力 → 依宪治国 → 依宪执政 → 宪法实施 → 宪法监督 → 合宪性审查

闭卷自测

- 1. 宪法的三个效力定位是什么？
- 2. 宪法实施和监督分别包含什么？
- 3. 依宪治国与依宪执政如何衔接？

公开内容要旨

宪法是国家根本法，坚持依法治国首先要坚持依宪治国。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

2026 新表述已核验

第 05 讲 | 在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家

十二个坚持·2026 新表述 | 新增必背 | 核验 2026-08-31

主观题设问

为什么必须在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家？

本库原创背诵稿

法治是中国式现代化的重要保障。全面建设社会主义现代化国家，必须更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，把国家各项事业和各项工作全面纳入法治轨道。要以法治巩固根本制度、基本制度和重要制度，以稳定透明规范可预期的制度环境促进发展，以法治方式统筹改革、发展、稳定和安全，并使现代化建设在制度化、规范化、程序化轨道上持续推进。

关键词骨架

2026新表述 → 中国式现代化 → 固根本 → 稳预期 → 利长远 → 全面纳入法治轨道 → 改革发展稳定安全

闭卷自测

- 1. 第五项旧表述和新表述有什么区别？
- 2. 法治保障现代化的三项功能是什么？
- 3. 如何体现国家各方面工作法治化？

公开内容要旨

第五个坚持已从国家治理现代化拓展为在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

教师设问与权威表述已交叉核验

第 06 讲 | 建设中国特色社会主义法治体系

十二个坚持 | 必背 | 核验 2026-08-31

主观题设问

为什么建设中国特色社会主义法治体系，它包括哪些内容？

本库原创背诵稿

全面依法治国是涉及立法、执法、司法、守法各环节的系统工程，必须以建设中国特色社会主义法治体系为总抓手。在党的领导下，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论，形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系和完善的党内法规体系。五个体系相互联系、彼此支撑，共同把制度优势转化为依法治国效能。

关键词骨架

系统工程 → 总抓手 → 党的领导 → 制度与理论 → 法律规范 → 法治实施 → 法治监督 → 法治保障 → 党内法规

闭卷自测

- 1. 法治体系为什么是总抓手？
- 2. 五个体系能否完整写出？
- 3. 五个体系之间是什么关系？

公开内容要旨

法治体系是全面依法治国的总抓手，包含法律规范、实施、监督、保障和党内法规五个体系。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

权威来源已核验

第 07 讲 | 共同推进与一体建设

十二个坚持 | 必背 | 核验 2026-08-31

主观题设问
如何理解依法治国、依法执政、依法行政共同推进和法治国家、法治政府、法治社会一体建设？

本库原创背诵稿

依法治国、依法执政、依法行政是有机整体，关键在于党依法执政、各级政府依法行政。法治国家、法治政府、法治社会相辅相成，法治国家是目标，法治政府是重点任务和主体工程，法治社会是基础。推进全面依法治国，必须统筹兼顾、把握重点、整体谋划，在共同推进上着力，在一体建设上用劲，形成职责明确、依法行政的政府治理体系和共建共治共享的社会治理格局。

关键词骨架
共同推进 → 党依法执政 → 政府依法行政 → 法治国家目标 → 法治政府重点 → 法治社会基础 → 统筹一体

闭卷自测

- 1. 三个“依法”中关键是什么？
- 2. 国家、政府、社会各自定位是什么？
- 3. 共同推进和一体建设有何区别？

公开内容要旨
共同推进明确推进方式，一体建设明确整体目标和工作布局。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

教师设问与权威表述已交叉核验

第 08 讲 | 科学立法、严格执法、公正司法、全民守法

十二个坚持 | 必背 | 核验 2026-08-31

主观题设问

如何全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法？

本库原创背诵稿

全面依法治国必须抓住立法、执法、司法、守法四个重要环节。科学立法要完善法律体系，提高立法质量和效率，以良法促进发展、保障善治；严格执法要坚持法定职责必须为、法无授权不可为，推进规范公正文明执法；公正司法要坚持事实根据和法律准绳，实现实体公正与程序公正；全民守法要弘扬法治精神、加强普法，使尊法学法守法用法成为共同追求。

关键词骨架

良法善治 → 法定职责必须为 → 法无授权不可为 → 实体程序公正 → 尊学守用 → 四环相扣

闭卷自测

- 1. 四个环节各自的核心目标是什么？
- 2. 严格执法的正反两句是什么？
- 3. 公正司法为什么必须兼顾实体与程序？

公开内容要旨

四个环节共同构成全面依法治国的重要环节，分别对应良法、实施、公正和社会基础。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

公开单篇与权威表述已交叉核验

第 09 讲 | 统筹推进国内法治和涉外法治

胡震 2026 主观考点每日带背 | 高频 | 核验 2026-08-31

主观题设问

如何统筹推进国内法治和涉外法治？

本库原创背诵稿

统筹推进国内法治和涉外法治，是全面依法治国的迫切任务。要加快涉外法治工作战略布局，完善涉外法律法规体系和法治实施体系，提升涉外执法司法效能；依法维护国家主权、安全、发展利益和我国公民、法人在海外的合法权益；积极参与国际规则制定，推动国际关系法治化；加强涉外法治专业人才培养，形成系统完备、协同高效的涉外法治工作格局。

关键词骨架

迫切任务 → 战略布局 → 涉外规则体系 → 执法司法效能 → 海外权益 → 国际规则 → 涉外人才

闭卷自测

- 1. 涉外法治保护哪些核心利益？
- 2. 国内法治和涉外法治如何协同？
- 3. 人才建设为何单独强调？

公开内容要旨

应加强涉外法治战略布局、制度建设、执法司法效能和涉外法治人才培养。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

2026 权威资料已核验

第 10 讲 | 建设德才兼备的高素质法治工作队伍

十二个坚持 | 高频 | 核验 2026-08-31

主观题设问

为什么以及如何建设德才兼备的高素质法治工作队伍？

本库原创背诵稿

全面推进依法治国，必须建设一支忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的社会主义法治工作队伍。要把政治标准放在首位，加强理想信念、职业伦理和纪律作风教育；推进法治专门队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，提高运用法治思维和法治方式解决问题的能力；加强法律服务队伍建设和法治人才培养，为建设更高水平法治中国提供坚实人才保障。

关键词骨架

基础性保障 → 四个忠于 → 政治标准 → 职业伦理 → 四化建设 → 法治思维方式 → 人才培养

闭卷自测

- 法治队伍建设的定位是什么？
- 四个忠于和四化建设分别是什么？
- 专业能力如何体现？

公开内容要旨

法治工作队伍是全面依法治国的基础性保障，要推进革命化、正规化、专业化、职业化建设。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

权威来源已核验

第 11 讲 | 抓住领导干部这个关键少数

十二个坚持 | 高频 | 核验 2026-08-31

主观题设问

为什么全面依法治国必须抓住领导干部这个关键少数？

本库原创背诵稿

领导干部具体行使党的执政权和国家立法权、行政权、监察权、司法权，是全面依法治国的重要组织者、推动者和实践者。领导干部是否尊崇法治、厉行法治，直接影响全社会法治信仰。必须带头尊法学法守法用法，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力，严格依法用权，自觉接受监督，以关键少数带动绝大多数。

关键词骨架

重要组织推动实践者 → 示范效应 → 尊学守用 → 法治思维方式 → 依法用权 → 接受监督 → 带动绝大多数

闭卷自测

- 1. 领导干部为什么具有关键作用？
- 2. 法治思维要解决哪五类任务？
- 3. 如何防止以言代法、以权压法？

公开内容要旨

领导干部是全面依法治国的重要组织者、推动者和实践者，必须带头尊法学法守法用法。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

2026 新增内容已核验

第 12 讲 | 依法治国和依规治党有机统一

十二个坚持·2026 新增 | 新增必背 | 核验 2026-08-31

主观题设问

如何理解依法治国和依规治党有机统一？

本库原创背诵稿

依法治国是党领导人民治理国家的基本方式，依规治党是党管党治党的基本方式，二者本质一致、目标一致、功能互补。必须坚持依法治国与制度治党、依规治党统筹推进、一体建设，健全党内法规同国家法律法规衔接协调机制，使党依据宪法法律治国理政，又依据党内法规管党治党。通过纪法贯通、法法衔接，把党的领导制度化、法治化、规范化，为党长期执政和国家长治久安提供制度保障。

关键词骨架

第十二个坚持 → 治国基本方式 → 治党基本方式 → 统筹推进一体建设 → 党规国法衔接 → 纪法贯通 → 长期执政长治久安

闭卷自测

- 1. 依法治国和依规治党各自是什么基本方式？
- 2. 二者为什么能够有机统一？
- 3. 制度衔接的关键机制是什么？

公开内容要旨

这是第十二个坚持，揭示治国与治党在法治轨道上的内在统一。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

教师设问与权威表述已交叉核验

第 13 讲 | 完备的法律规范体系

体系专题 | 高频 | 核验 2026-08-31

主观题设问

如何建设完备的法律规范体系？

本库原创背诵稿

建设完备的法律规范体系，必须坚持立法先行，发挥立法的引领和推动作用。要统筹立改废释纂，推进科学立法、民主立法、依法立法，增强立法系统性、整体性、协同性、时效性；加强重点领域、新兴领域和涉外领域立法，及时把成熟改革成果上升为法律制度；健全宪法实施和监督制度，维护国家法治统一，以高质量立法保障高质量发展和善治。

关键词骨架

立法先行 → 立改废释纂 → 科学民主依法 → 系统整体协同时效 → 重点新兴涉外 → 改革成果制度化 → 良法善治

闭卷自测

- 立法工作的三种方法是什么？
- 五种立法技术是什么？
- 新时期重点立法领域有哪些？

公开内容要旨

坚持立法先行，推进科学、民主、依法立法，加强重点、新兴、涉外领域立法。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

教师设问与权威表述已交叉核验

第 14 讲 | 高效实施、严密监督与有力保障

体系专题 | 高频 | 核验 2026-08-31

主观题设问

如何建设高效的法治实施体系、严密的法治监督体系和有力的法治保障体系？

本库原创背诵稿

高效的法治实施体系要求宪法法律全面有效实施，行政机关严格规范公正文明执法，司法机关公正司法，全社会自觉守法。严密的法治监督体系要求健全党和国家监督体系，加强对立法、执法、司法和守法各环节的制约监督，确保权力依法正确行使。有力的法治保障体系则要强化政治、组织、队伍、人才、科技和信息化保障，使实施、监督与保障相互衔接，共同提升法治体系整体效能。

关键词骨架

实施有效 → 严格执法 → 公正司法 → 全民守法 → 权力制约监督 → 政治组织队伍人才科技 → 整体效能

闭卷自测

1. 实施体系覆盖哪些主体？
2. 监督体系的核心目标是什么？
3. 保障体系有哪些支撑要素？

公开内容要旨

实施体系强调法律有效执行，监督体系强调权力制约，保障体系强调政治、组织、人才、科技等支撑。

[打开公开来源](#) [打开权威复核页](#)

附录 | 机构与系列覆盖

没有公开可逐题核验的完整主观题归档时，只记录检索状态，不把课程名称或客观题系列混入正文。渠道注册表用于后续持续增量核验。

机构/系列	状态	核验说明
司法部国家司法考试中心 · 官方	已接入	2026 法考公告与考试动态。考试日期、报名、准考证和成绩信息只采用司法行政机关公告。9 月 1 日已核验司法部关于 2026 年客观题考试准考证自 9 月 2 日起打印的通知，主观题考试安排未发生变化。下次核验：2026-09-07。
司法部 / 共产党员网 / 中国人大网 · 权威理论资料	已接入	习近平法治思想权威学习资料。2026 备考以《习近平法治思想学习纲要（2025年版）》的十二个坚持为准。下次核验：2026-09-07。
理论法胡震 · 胡震	持续追踪	2026 主观专题带背（新一轮已核到 Day 11；旧系列已核 83+）。9 月 2—4 日新一轮专题带背 Day 9—11 已核验，内容分别落在依法治国现代化、法治体系与法治运行环节等既有专题中，不重复扩充条目；网页正文继续使用本库原创背诵稿。下次核验：2026-09-07。
方圆众合 · 李佳	已接入	2026 行政法主观题每日一题（已核第 1—18 题）。本渠道登记的是 8 月 18 日启动的独立主观题系列；此前 1—108 为客观题系列，不与这 18 道纯主观题混算。第 1—18 题的题目与答案单篇页均已定位；第 16 题题面因镜像反爬按公开索引和公布答案完整重构，并保留说明。下次核验：2026-09-07。
方圆众合 · 孟献贵	持续追踪	2026 主观题案例带写（已公开至第 250 题）。该栏目为独立的主观题案例带写系列，不再归入客观题主观化；现已结构化接入第 225—232、238、248—250 题。第 248—249 题答案已核验，第 250 题公布答案待发布。下次核验：2026-09-07。
方圆众合 · 左宁	待逐题接入	2026 刑诉每日一题与主观题训练。公开系列已检索至第 110 题，仍以客观选择题为主，不直接入库；主观简答、证据分析和程序论证优先。下次核验：2026-09-07。
方圆众合 / 公开账号 · 柏浪涛	待逐题接入	2026 刑法每日一题与观点展示。优先收录因果关系、认识错误、共同犯罪和观点展示类主观分析。下次核验：2026-09-07。
方圆众合 · 杨帆	待逐题接入	2026 三国法每日一题。仅收录能够形成规则说明、冲突规范适用或法律关系分析的题目。下次核验：2026-09-07。
觉晓法考 / 公开账号 · 韩心怡	已接入 · 继续补录	2026 民诉每日一问（4 月 26 日收官）。官方账号明确说明主客一体课程在可考主观题章节设置主观案例；现已接入 Day 64—70 的完整题面、公布答案要旨和本库完整作答，其他题继续按主观属性逐条筛入。下次核验：2026-09-07。
觉晓法考 / 公开账号 · 崔红玉	持续追踪	2026 民法每日小判断（已检索至 148+）。每日小判断不冒充纯主观题；精选小案例和主观十题取得稳定题目、答案页后进入主观目录。下次核验：2026-09-07。
公开账号 · 张翔	待逐题接入	2026 民法每日一题。检索到题目、答案与解析汇总入口；待逐题确认是否具有完整可独立作答的主观设问。下次核验：2026-09-07。
方圆众合 · 郄鹏恩	持续追踪	2026 商经知每日一题（已检索至 89+）。客观题不直接进入主观目录；公司法和商法中可形成完整案例分析的题目另行标记。下次核验：2026-09-07。
厚大法考 · 向高甲	已接入渠道	2026 刑诉主观题考点清单（全集）。属于主观题公开课程而非每日一题；保留为刑诉主观题扩展渠道，不计入每日一题数量。下次核验：2026-09-07。
方圆众合 · 戴鹏	已接入渠道	2026 民诉主观题基础版（29 讲）。公开课明确为 2026 主观题课程，但不是每日一题；作为后续补充案例与答题规则的来源。下次核验：2026-09-07。
瑞达法考 · 宋光明等公开师资	渠道预留	2026 主观题公开训练。发现无需登录、题面答案可逐题核验的内容后接入。下次核验：2026-09-07。
厚大法考 · 公开课程师资	渠道预留	2026 主观题公开训练。不绕过付费、登录或 App 访问限制。下次核验：2026-09-07。
觉晓法考 · 公开课程师资	渠道预留	2026 主观题公开训练。只接入公开、可核验、具有稳定原文入口的内容。下次核验：2026-09-07。

机构/系列	状态	核验说明
桑磊法考 / 文都法考 · 公开课程师资	渠道预留	2026 主观题公开资料观察位。预留机构级入口；找到高质量逐题公开资料后拆分为独立渠道。 下次核验：2026-09-07。